

RÉFÉRENCE PROFESSIONNELLE · LF 2026 / REVENUS 2025

Encyclopédie de la Gestion de Patrimoine

France · niveau conseiller expert (CIF/COA). Fiscalité, enveloppes, immobilier, sociétés, comptabilité, ingénierie patrimoniale et transmission — définitions, calculs détaillés, cas chiffrés et articles du CGI. Édition « en devenir d'être indépendant ».

12 parties · glossaire · index des articles cités · édition du 26 juin 2026

Document pédagogique et technique. Reflète l'état du droit connu au 26/06/2026 (LF 2026, revenus 2025). Ne constitue ni un conseil personnalisé ni une consultation opposable. Les barèmes, taux et plafonds évoluent : vérifier le texte en vigueur (BOFiP, Légifrance) avant toute décision.

Sommaire

1 **Partie 1 — Produits bancaires & épargne réglementée**

- 1.1 Épargne réglementée défiscalisée
 - 1.1.1 Livret A
 - 1.1.2 LDDS — Livret de Développement Durable et Solidaire
 - 1.1.3 LEP — Livret d'Épargne Populaire
 - 1.1.4 Livret Jeune
- 1.2 Épargne logement : PEL & CEL
 - 1.2.1 PEL — Plan d'Épargne Logement
 - 1.2.2 CEL — Compte Épargne Logement
- 1.3 Épargne bancaire fiscalisée
 - 1.3.1 CSL / livret bancaire fiscalisé
 - 1.3.2 DAT — Dépôt à Terme
 - 1.3.3 Compte courant & trésorerie
- 1.4 Synthèse & arbitrages de l'épargne bancaire

2 **Partie 2 — Fiscalité du patrimoine**

- 2.1 Impôt sur le revenu (IR)
 - 2.1.1 Barème progressif & taux marginal
 - 2.1.2 Quotient familial & plafonnement
 - 2.1.3 Décote & calcul complet déroulé
- 2.2 Les catégories de revenus
- 2.3 PFU — le prélèvement forfaitaire unique
 - 2.3.1 Mécanique de la « flat tax »
 - 2.3.2 Arbitrage PFU vs option barème
- 2.4 Prélèvements sociaux (17,2 %)
- 2.5 Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
 - 2.5.1 Assiette, abattements & passif déductible
 - 2.5.2 Barème & plafonnement
- 2.6 Impôt sur les sociétés & arbitrage IR / IS
- 2.7 Plus-values mobilières & immobilières
 - 2.7.1 Plus-values mobilières
 - 2.7.2 Plus-values immobilières

3 **Partie 3 — Enveloppes financières**

- 3.1 Compte-titres ordinaire (CTO)
- 3.2 PEA & PEA-PME
 - 3.2.1 Fonctionnement & plafonds
 - 3.2.2 Fiscalité des retraits
- 3.3 Assurance-vie française
 - 3.3.1 Architecture du contrat
 - 3.3.2 Fiscalité des rachats

- 3.3.3 Volet succession : 990 I & 757 B
- 3.4 Assurance-vie luxembourgeoise
- 3.5 Contrat de capitalisation
- 3.6 Plan d'Épargne Retraite (PER)
 - 3.6.1 Déductibilité à l'entrée
 - 3.6.2 Sorties, fiscalité & décès
- 3.7 Synthèse comparative des enveloppes

4 **Partie 4 — Allocation d'actifs & instruments**

- 4.1 Principes d'allocation
 - 4.1.1 Classes d'actifs & couple rendement/risque
 - 4.1.2 Diversification & frontière efficiente
 - 4.1.3 Profil de risque & horizon
- 4.2 OPC & ETF
- 4.3 Produits structurés
 - 4.3.1 Mécanique de l'autocall / Phoenix
 - 4.3.2 Risques & points de vigilance
- 4.4 Private equity (non coté)
 - 4.4.1 Les véhicules : FCPR, FPCI, FCPI, FIP
 - 4.4.2 Courbe en J, illiquidité & appels de fonds
- 4.5 SCPI & OPCI (pierre-papier)

5 **Partie 5 — Immobilier — acquisition & financement**

- 5.1 Acheter un bien : les étapes
 - 5.1.1 Du compromis à l'acte authentique
 - 5.1.2 Les « frais de notaire »
- 5.2 Le crédit immobilier
 - 5.2.1 Capacité d'emprunt & taux d'endettement
 - 5.2.2 Taux, durée & TAEG
- 5.3 L'amortissement du prêt
- 5.4 L'assurance emprunteur
 - 5.4.1 Garanties : décès, invalidité, incapacité
 - 5.4.2 Délégation & loi Lemoine
- 5.5 Les garanties du prêt
- 5.6 Investir : les réflexes du néophyte

6 **Partie 6 — Immobilier & immobilier fiscal**

- 6.1 Détention & structuration
 - 6.1.1 Détention directe & indivision
 - 6.1.2 SCI à l'IR vs à l'IS
- 6.2 Location nue & déficit foncier
- 6.3 Location meublée : LMNP & LMP
 - 6.3.1 Cadre BIC : micro-BIC vs réel
 - 6.3.2 L'amortissement, moteur du LMNP réel

- 6.3.3 Bascule LMP & réforme de la plus-value
- 6.4 Démembrement & nue-propriété
- 6.5 Dispositifs fiscaux immobiliers
 - 6.5.1 Loi Malraux
 - 6.5.2 Monuments Historiques
 - 6.5.3 Denormandie & fin du Pinel

7 **Partie 7 — Régimes & avantages matrimoniaux**

- 7.1 Les régimes matrimoniaux
 - 7.1.1 Communauté réduite aux acquêts (régime légal)
 - 7.1.2 Séparation de biens
 - 7.1.3 Participation aux acquêts
 - 7.1.4 Communauté universelle
- 7.2 Avantages matrimoniaux
 - 7.2.1 Clause de préciput
 - 7.2.2 Clause d'attribution intégrale
 - 7.2.3 Clause alsacienne (de reprise des apports)
- 7.3 Protection du conjoint survivant
 - 7.3.1 Donation entre époux (au dernier vivant)
- 7.4 PACS & changement de régime

8 **Partie 8 — Transmission : donation & succession**

- 8.1 Dévolution légale & réserve héréditaire
 - 8.1.1 Ordre des héritiers & droits du conjoint
 - 8.1.2 Réserve héréditaire & quotité disponible
- 8.2 Les donations
 - 8.2.1 Abattements selon le lien de parenté
 - 8.2.2 Barème des droits en ligne directe
 - 8.2.3 Don familial & donation-partage
- 8.3 Démembrement & donation avec réserve d'usufruit
- 8.4 Assurance-vie & transmission
- 8.5 Synthèse & séquence stratégique

9 **Partie 9 — Sociétés**

- 9.1 Pourquoi se mettre en société ?
- 9.2 Panorama des formes
 - 9.2.1 Entreprise individuelle & micro
 - 9.2.2 EURL & SARL
 - 9.2.3 SASU & SAS
 - 9.2.4 SA, SNC & SCI
- 9.3 Le statut social du dirigeant
 - 9.3.1 TNS vs assimilé salarié
- 9.4 La fiscalité de la société : IR ou IS
- 9.5 Rémunération vs dividendes

10 **Partie 10 — Comptabilité**

- 10.1 À quoi sert la comptabilité ?
- 10.2 Le bilan
 - 10.2.1 L'actif : ce que l'entreprise possède
 - 10.2.2 Le passif : d'où vient l'argent
 - 10.2.3 Lire un bilan : trésorerie, BFR, fonds de roulement
- 10.3 Le compte de résultat
- 10.4 Lire & analyser les comptes
 - 10.4.1 Les soldes intermédiaires de gestion
 - 10.4.2 Les ratios qui parlent
- 10.5 Ce qui fait la rentabilité
- 10.6 Notions vitales pour un futur indépendant

11 **Partie 11 — Ingénierie & transmission d'entreprise**

- 11.1 Le pacte Dutreil
 - 11.1.1 Principe & exonération de 75 %
 - 11.1.2 Engagement collectif, puis individuel
 - 11.1.3 Pièges & combinaison avec le démembrement
- 11.2 Apport-cession (150-0 B ter)
 - 11.2.1 Mécanisme du report d'imposition
 - 11.2.2 Obligation de réinvestissement (60 %)
- 11.3 OBO & effet de levier (Owner Buy-Out)
- 11.4 Donation avant cession
- 11.5 Synthèse : quel montage pour quel objectif

12 **Partie 12 — Synthèse, cas pratiques & annexes**

- 12.1 Cas pratiques intégrés
 - 12.1.1 Cas 1 — Jeune cadre, TMI 41 %, phase de constitution
 - 12.1.2 Cas 2 — Dirigeant cédant son entreprise à 58 ans
 - 12.1.3 Cas 3 — Couple retraité, optimisation IFI & transmission
- 12.2 Arbres de décision
- 12.3 Check-lists du conseiller
- 12.4 Glossaire technique
- 12.5 Index des articles cités
- 12.6 Récapitulatif des barèmes clés

PARTIE 1

Produits bancaires & épargne réglementée

La base de toute allocation : l'épargne de précaution, liquide et sécurisée. Plafonds, taux 2026, régime fiscal et place dans la pyramide patrimoniale des livrets, plans d'épargne logement et comptes à terme.

L'épargne bancaire remplit une fonction précise dans l'architecture patrimoniale : la **liquidité de précaution** (3 à 6 mois de charges) et la sécurité du capital. Elle n'a pas vocation à porter le rendement long terme — son taux réel est souvent **négatif après inflation** — mais à constituer le socle disponible avant toute prise de risque.



À RETENIR

Règle de hiérarchie : **(1)** épargne de précaution liquide et défiscalisée (Livret A, LDDS, LEP) → **(2)** projets à moyen terme → **(3)** enveloppes de capitalisation (AV, PEA, PER) → **(4)** actifs de diversification. On ne sur-capitalise pas les livrets : au-delà du coussin de précaution, le rendement réel détruit du pouvoir d'achat.

1.1 Épargne réglementée défiscalisée

L'épargne réglementée regroupe des produits dont les **caractéristiques (plafond, taux, fiscalité) sont fixées par l'État**. Leur trait commun majeur : une **exonération totale** d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le taux du Livret A sert de référence à toute la gamme.



RÉFÉRENCE

Le taux du Livret A est révisé selon une formule (inflation + taux interbancaires) [art. L.221-3 CMF](#) et un règlement de la Banque de France, en principe au 1^{er} février et au 1^{er} août. Les valeurs ci-dessous sont celles applicables au 1^{er} semestre 2026 — **à revérifier à chaque révision**.

Tableau 1.1 — Livrets réglementés défiscalisés (paramètres 2026, à revérifier)

PRODUIT	PLAFOND	TAUX NET	FISCALITÉ	CONDITIONS
Livret A	22 950 €	≈ 1,70 %	Exonéré IR + PS	1 par personne, dès la naissance
LDDS	12 000 €	≈ 1,70 %	Exonéré IR + PS	Majeur fiscalement domicilié
LEP	10 000 €	≈ 2,70 %	Exonéré IR + PS	Sous plafond de revenu (RFR)
Livret Jeune	1 600 €	≥ taux Livret A	Exonéré IR + PS	12 à 25 ans

1.1.1 Livret A

Mécanique & règle des quinzaines

Livret A. Livret d'épargne réglementé, plafonné à **22 950 €** (hors capitalisation des intérêts qui peut le dépasser), totalement liquide et défiscalisé. **Un seul** par personne (le cumul est interdit et tracé via FICOBA).

Les intérêts sont calculés par **quinzaines** : un versement compte à partir du 1^{er} ou du 16 suivant ; un retrait fait perdre les intérêts de la quinzaine en cours. **Optimisation** : verser en fin de quinzaine (le 15 ou le 30/31), retirer en début de quinzaine (le 1^{er} ou le 16).



EXEMPLE CHIFFRÉ

Livret A plein à 22 950 € à 1,70 % : intérêts annuels = $22\,950 \times 1,70\% = \mathbf{390,15\,€}$, nets de toute fiscalité. Pour un contribuable à TMI 30 % + PS, obtenir le même **net** sur un livret fiscalisé à 30 % de PFU exigerait un taux brut de $1,70\% / (1 - 0,30) = \mathbf{2,43\%}$.



PIÈGE

Le Livret A d'un couple n'est pas « mutualisable » : **chaque personne** a son plafond de 22 950 €. Un couple = 45 900 € de capacité, mais répartis sur deux livrets nominatifs. Détenir deux Livrets A à son nom expose à la clôture et à la perte des intérêts indûment versés.

1.1.2 LDDS — Livret de Développement Durable et Solidaire

LDDS. Cousin du Livret A (même taux, même fiscalité), plafonné à **12 000 €**, réservé aux personnes majeures fiscalement domiciliées en France. Réservé à un par personne (deux par foyer fiscal).

Spécificité : le titulaire peut faire un **don** à une entreprise de l'économie sociale et solidaire directement depuis son LDDS. Souvent utilisé comme « deuxième poche » de précaution une fois le Livret A plein.

1.1.3 LEP — Livret d'Épargne Populaire

LEP. Le livret réglementé le **mieux rémunéré** (taux bonifié, $\approx 2,70\%$ début 2026), plafonné à **10 000 €**, mais soumis à une **condition de ressources** (revenu fiscal de référence sous un seuil annuel révisé).



À RETENIR

Le LEP est **prioritaire** sur le Livret A pour les contribuables éligibles : même liquidité, même défiscalisation, mais taux supérieur. Un réflexe de conseil : vérifier l'éligibilité au LEP (RFR) avant de remplir le Livret A.



PIÈGE

L'éligibilité est contrôlée annuellement. Un dépassement durable du plafond de RFR entraîne la clôture. Pensez à le mobiliser dès qu'un client (jeune actif, retraité modeste) franchit le seuil d'éligibilité.

1.1.4 Livret Jeune

Réservé aux **12-25 ans**, plafonné à **1 600 €**, à un taux fixé librement par la banque mais **au moins égal** à celui du Livret A. Outil pédagogique d'épargne, cumulable avec le Livret A. À 25 ans, le livret est clôturé et les fonds transférés.

1.2 Épargne logement : PEL & CEL

Le PEL et le CEL associent une **phase d'épargne** rémunérée et des **droits à un prêt immobilier** à taux prédéterminé. Leur régime a profondément changé : les plans ouverts **depuis 2018** sont fiscalisés au PFU et ne donnent plus droit à la prime d'État.

1.2.1 PEL — Plan d'Épargne Logement

PEL. Plan d'épargne bloqué, plafonné à **61 200 €**, avec versement initial minimum (225 €) et versements annuels minimaux (540 €/an). Durée minimale conseillée de 4 ans ; ouvre des droits à prêt épargne-logement.

Tableau 1.2 — PEL : deux régimes selon la date d'ouverture

CRITÈRE	PEL OUVERT AVANT 2018	PEL OUVERT DEPUIS 2018
Prime d'État	Possible (sous conditions de prêt)	Supprimée
Fiscalité des intérêts	Exonérés IR les 12 premières années (PS dus)	PFU 30 % dès la 1 ^{re} année
Prélèvements sociaux	Au fil de l'eau / à terme selon génération	17,2 % inclus dans le PFU



EXEMPLE CHIFFRÉ

PEL post-2018 à 2,25 % brut, encours 30 000 € → intérêts bruts 675 €. Après PFU 30 % : $675 \times (1 - 0,30) = \mathbf{472,50 \text{ € nets}}$, soit un rendement net de **1,575 %**. À comparer au Livret A net de 1,70 % : le PEL récent n'est pas toujours compétitif pour la seule épargne.



PIÈGE

Le PEL est rigide : tout **retrait partiel entraîne la clôture**. Avant 4 ans, le retrait fait perdre une partie des droits à prêt et de la rémunération. Ne pas y loger une épargne susceptible d'être mobilisée.

1.2.2 CEL — Compte Épargne Logement

Plus souple que le PEL : plafond **15 300 €**, retraits libres (solde minimum 300 €), taux indexé sur le Livret A. Les intérêts des CEL ouverts depuis 2018 sont soumis au **PFU**. Le CEL peut se cumuler avec un PEL dans le même établissement et leurs droits à prêt s'additionnent (sous conditions).

1.3 Épargne bancaire fiscalisée

1.3.1 CSL / livret bancaire fiscalisé

CSL (Compte Sur Livret) / « super-livret ». Livret bancaire **non réglementé** : la banque fixe librement le taux (souvent promotionnel les premiers mois), sans plafond légal. Contrepartie : les intérêts sont **fiscalisés** (PFU 30 % par défaut, ou barème sur option).



EXEMPLE CHIFFRÉ

« Super-livret » à 3 % brut sur 50 000 € → 1 500 € d'intérêts bruts. PFU 30 % : net = $1\,500 \times 0,70 = 1\,050$ € (rendement net 2,10 %). Le taux promotionnel ne dure souvent que 2-3 mois, après quoi il retombe sous le Livret A : **calculer le taux moyen annuel réel**, pas le taux d'appel.

1.3.2 DAT — Dépôt à Terme

DAT (Dépôt À Terme). Somme bloquée sur une durée déterminée (de quelques mois à plusieurs années) en échange d'un taux **connu et garanti** à l'avance, fixe ou progressif. Capital garanti par l'établissement.

Usage patrimonial : « parking » de trésorerie d'attente (vente immobilière, cession d'entreprise) sur un horizon connu, ou trésorerie d'entreprise. Le retrait anticipé est possible mais entraîne une **pénalité** (réduction du taux).



À RETENIR

Le DAT a du sens quand l'horizon est **certain** et que le taux offert dépasse nettement les livrets nets. Comme le CSL, ses intérêts subissent le **PFU 30 %** : raisonner toujours en rendement **net**.

1.3.3 Compte courant & trésorerie

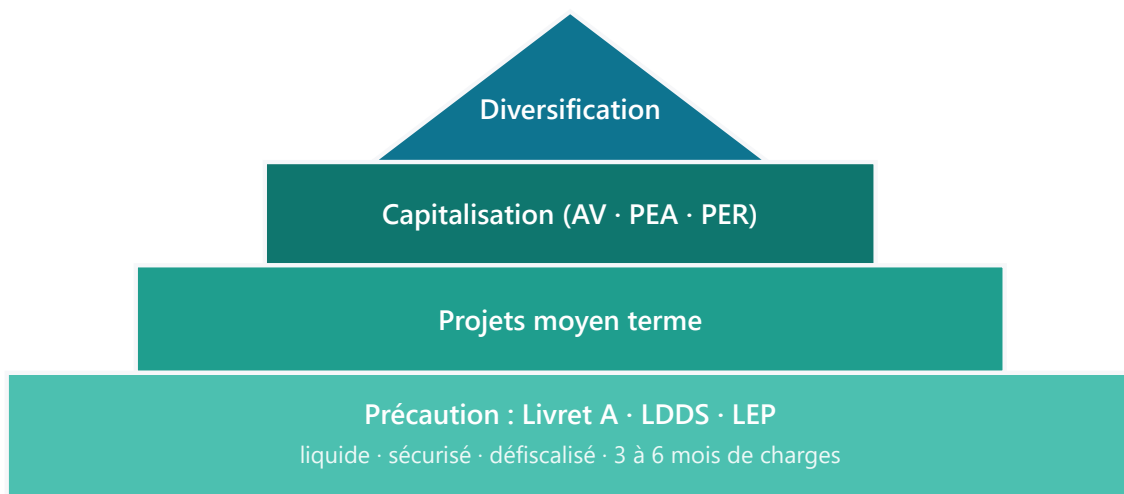
Le compte de dépôt (compte courant) est en principe **non rémunéré** et destiné aux flux. Les dépôts bancaires (courant, livrets, DAT) sont couverts par le **FGDR à hauteur de 100 000 € par déposant et par établissement**. Au-delà, fractionner entre établissements réduit le risque de contrepartie. Le découvert non autorisé génère des agios coûteux : à proscrire dans une gestion saine.



RÉFÉRENCE

Garantie des dépôts : **100 000 € par client et par banque** (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution), portée à 500 000 € temporairement pour les « dépôts exceptionnels » (vente d'un bien, succession) pendant 3 mois.

1.4 Synthèse & arbitrages de l'épargne bancaire



L'épargne bancaire forme la base liquide de la pyramide patrimoniale.

Tableau 1.3 — Comparatif de synthèse des produits bancaires

PRODUIT	LIQUIDITÉ	PLAFOND	FISCALITÉ	USAGE TYPE
Livret A / LDDS	Totale	22 950 / 12 000 €	Exonéré	Précaution socle
LEP	Totale	10 000 €	Exonéré	Précaution (si éligible)
PEL post-2018	Bloquée	61 200 €	PFU 30 %	Projet immo + droits à prêt
CEL	Souple	15 300 €	PFU 30 %	Complément PEL
CSL / super-livret	Totale	Aucun	PFU 30 %	Sur-précaution / taux d'appel
DAT	Bloquée (pénalité)	Aucun	PFU 30 %	Trésorerie à horizon connu



SYNTHÈSE DE LA PARTIE

Hiérarchie de remplissage type : **LEP** (si éligible) → **Livret A** → **LDDS** pour la précaution défiscalisée, puis bascule vers les **enveloppes de capitalisation** (Partie 3) pour le moyen-long terme. Les produits fiscalisés (CSL, DAT) ne se justifient que sur un besoin de liquidité dépassant les plafonds réglementés, ou une trésorerie à horizon défini.



PIÈGE RÉCURRENT

La « sur-épargne » de précaution : des clients laissent 80 000 € sur Livrets A/LDDS « par sécurité ». Au-delà de 6 mois de charges, ce capital subit un **rendement réel négatif** face à l'inflation. Le rôle du conseiller est d'objectiver le coussin nécessaire et de réallouer l'excédent.

PARTIE 2

Fiscalité du patrimoine

Le socle transversal qui détermine la rentabilité nette de toute stratégie : impôt sur le revenu et quotient familial, flat tax, prélèvements sociaux, IFI, impôt sur les sociétés et plus-values. Tous les calculs sont déroulés ligne à ligne.



Aucune décision patrimoniale ne se juge en brut. C'est la fiscalité qui transforme un rendement affiché en rendement **net**, et c'est elle qui crée la valeur des enveloppes (assurance-vie, PEA, PER). Cette partie est la **boîte à outils de calcul** mobilisée dans toutes les suivantes.



RÉFÉRENCE DES BARÈMES

Les valeurs ci-dessous correspondent au barème en vigueur pour l'imposition des **revenus 2025** (déclaration 2026), après réindexation par la LF 2026. L'indexation annuelle décale légèrement les tranches : **vérifier les seuils définitifs** sur Légifrance / BOFiP [art. 197 CGI](#).

2.1 Impôt sur le revenu (IR)

2.1.1 Barème progressif & taux marginal

Barème progressif par tranches

Barème progressif. L'IR s'applique par tranches au **quotient** (revenu net imposable $\div$ nombre de parts). Chaque euro n'est imposé qu'au taux de sa tranche : le **taux marginal (TMI)** ne frappe que la fraction supérieure, pas l'ensemble du revenu.

Tableau 2.1 — Barème IR par part (revenus 2025, indicatif après réindexation)

TRANCHE DE REVENU PAR PART	TAUX (TMI)
Jusqu'à 11 497 €	0 %
De 11 498 € à 29 315 €	11 %
De 29 316 € à 83 823 €	30 %
De 83 824 € à 180 294 €	41 %
Au-delà de 180 294 €	45 %



À RETENIR

Distinguer **TMI** (taux de la dernière tranche atteinte, qui sert à arbitrer toute décision marginale : un revenu supplémentaire, une déduction) et **taux moyen** ($\text{IR} \div \text{revenu}$, toujours inférieur). On raisonne les arbitrages patrimoniaux **à la TMI**.

2.1.2 Quotient familial & plafonnement

Quotient familial. Mécanisme de prise en compte des charges de famille : le revenu est divisé par un nombre de **parts** (1 célibataire, 2 couple, +0,5 par enfant, +1 au 3^e enfant...). L'avantage qu'il procure est **plafonné** par demi-part [art. 197 CGI](#).

Tableau 2.2 — Nombre de parts (cas courants)

SITUATION	PARTS
Célibataire sans enfant	1
Couple marié / pacsé	2
Couple + 1 enfant	2,5
Couple + 2 enfants	3
Couple + 3 enfants	4



PIÈGE

L'avantage de quotient familial est **plafonné** (ordre de grandeur $\approx 1\,790$ € par demi-part supplémentaire). Au-delà d'un certain revenu, un enfant supplémentaire ne réduit plus l'IR au-delà de ce plafond : ne pas surestimer le gain fiscal des parts pour les hauts revenus.

2.1.3 Décote & calcul complet déroulé

Cas pratique : couple, 2 enfants, 90 000 € imposables

Foyer : couple marié, 2 enfants → **3 parts**. Revenu net imposable : **90 000 €**. Quotient = $90\,000 \div 3 = 30\,000$ € par part.

Tranche 0 % : 0 → 11 497 €	0,00 €
Tranche 11 % : $(29\,315 - 11\,497) \times 11\%$	1 959,98 €
Tranche 30 % : $(30\,000 - 29\,315) \times 30\%$	205,50 €
Impôt par part	2 165,48 €
× 3 parts	6 496,44 €
IR brut du foyer (avant décote)	≈ 6 496 €

Taux moyen $\approx 6\,496 / 90\,000 = 7,2\%$; TMI = **30 %**. À comparer : le même revenu pour un célibataire (1 part) donnerait un quotient de 90 000 € et un IR bien supérieur — la mesure de l'effet du quotient familial.



LECTURE CONSEIL

Avec une TMI à 30 %, chaque euro de déduction (PER, déficit foncier) « rapporte » 30 c d'IR + potentiellement des PS. C'est ce chiffre — la TMI — qui rend une déduction attractive ou non, jamais le taux moyen.



COMPLÉMENTS

Décote (réduction pour les IR modestes) et **CEHR** (Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus, 3 % / 4 % au-delà de 250 k€ / 500 k€ de RFR pour un couple) [art. 223 sexies CGI](#) ajustent l'IR aux extrémités du barème.

2.2 Les catégories de revenus

L'IR frappe un revenu global composé de **catégories** aux règles propres. Chaque enveloppe et chaque actif patrimonial « atterrit » dans l'une d'elles, ce qui détermine son traitement.

Tableau 2.3 — Catégories de revenus & régime dominant

CATÉGORIE	EXEMPLES PATRIMONIAUX	RÉGIME DOMINANT
TS — Traitements & salaires	Salaires, rentes, pensions	Barème (abattement 10 %)
RCM — Revenus de capitaux mobiliers	Dividendes, intérêts, coupons	PFU 30 % (ou barème)
RF — Revenus fonciers	Loyers nus	Barème + PS (micro ou réel)
BIC	Location meublée (LMNP/LMP)	Micro-BIC ou réel
BNC	Professions libérales, droits d'auteur	Micro-BNC ou déclaratif
PV — Plus-values	Cession titres / immobilier	Régimes spécifiques (§ 2.7)



À RETENIR

La **qualification catégorielle** commande tout : un même bien immobilier loué **nu** (revenus fonciers, barème) ou **meublé** (BIC, amortissable) a une fiscalité radicalement différente. Voir Partie 6.

2.3 PFU — le prélèvement forfaitaire unique

2.3.1 Mécanisme de la « flat tax »

PFU (flat tax). Taux forfaitaire global de **30 %** sur la plupart des revenus du capital, décomposé en **12,8 % d'IR + 17,2 % de prélèvements sociaux** [art. 200 A CGI](#). S'applique par défaut aux dividendes, intérêts et plus-values mobilières.

IR 12,8 %

Prélèvements sociaux 17,2 %

PFU total = 30 %

2.3.2 Arbitrage PFU vs option barème

Le contribuable peut **opter pour le barème** (option globale, annuelle, sur tous les revenus mobiliers). Cette option n'est avantageuse qu'à **TMI faible** (0 % ou 11 %), et ouvre, pour les **dividendes**, un **abattement de 40 %** [art. 158-3 CGI](#) et la **déductibilité partielle de la CSG** (6,8 %).

Tableau 2.4 — PFU vs barème sur 10 000 € de dividendes

TMI	PFU (30 %)	BARÈME (ABATT. 40 %) + PS	CHOIX OPTIMAL
0 %	3 000 €	≈ 1 720 € (PS seuls)	Barème
11 %	3 000 €	≈ 2 380 €	Barème
30 %	3 000 €	≈ 3 520 €	PFU
41 %	3 000 €	≈ 4 180 €	PFU



PIÈGE

L'option barème est **globale et irrévocable** pour l'année : elle s'applique à *tous* les revenus mobiliers du foyer (intérêts, dividendes, plus-values). Optimiser les dividendes au barème peut alors **pénaliser** les plus-values de cession de la même année. Simuler sur l'ensemble.

2.4 Prélèvements sociaux (17,2 %)

Prélèvements sociaux à 17,2 %. Frappent les revenus du capital (mobiliers, fonciers, plus-values).
Décomposition : CSG 9,2 % + CRDS 0,5 % + prélèvement de solidarité 7,5 %.



À RETENIR

En cas d'imposition au **barème** (et non au PFU), une fraction de la **CSG est déductible à hauteur de 6,8 %** du revenu global de l'année suivante : un effet de second tour qui améliore l'option barème pour les TMI élevées sur les revenus fonciers.

2.5 Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)

2.5.1 Assiette, abattements & passif déductible

IFI. Impôt annuel sur le **patrimoine immobilier net** du foyer fiscal supérieur à **1 300 000 €** au 1^{er} janvier [art. 964 s. CGI](#). Seul l'immobilier est taxé (l'ISF sur le patrimoine global a été supprimé en 2018).

- **Dans l'assiette** : biens bâtis et non bâtis, parts de SCI, fraction immobilière des SCPI/OPCI et unités de compte immobilières d'assurance-vie.
- **Abattement de 30 %** sur la **résidence principale** [art. 973 CGI](#).
- **Passif déductible** : emprunts immobiliers (avec retraitement des prêts *in fine*), travaux, taxe foncière.
- **Hors assiette** : biens affectés à l'activité professionnelle, et la plupart des actifs financiers non immobiliers.



PIÈGE

Le seuil de **1,3 M€** est un seuil de **déclenchement**, mais une fois franchi, le barème s'applique **dès 800 000 €**. Un patrimoine de 1,3 M€ est donc taxé sur la tranche 800 k€–1,3 M€, pas seulement sur l'excédent au-dessus de 1,3 M€.

2.5.2 Barème & plafonnement

Tableau 2.5 — Barème IFI [art. 977 CGI](#)

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE	TAUX
≤ 800 000 €	0 %
800 000 € → 1 300 000 €	0,50 %
1 300 000 € → 2 570 000 €	0,70 %
2 570 000 € → 5 000 000 €	1,00 %
5 000 000 € → 10 000 000 €	1,25 %
> 10 000 000 €	1,50 %

Cas pratique : patrimoine immobilier de 2 000 000 €

Dont résidence principale 800 000 € (abattue de 30 % → 560 000 €) et locatif 1 200 000 €. Base taxable = 560 000 + 1 200 000 = **1 760 000 €**.

Tranche 0,5 % : $(1\,300\,000 - 800\,000) \times 0,5 \%$	2 500,00 €
Tranche 0,7 % : $(1\,760\,000 - 1\,300\,000) \times 0,7 \%$	3 220,00 €
IFI dû (avant décote/plafonnement)	5 720,00 €



PLAFONNEMENT

L'IFI + IR + PS ne peuvent excéder **75 % des revenus** de l'année précédente

art. 979 CGI : un mécanisme clé pour les détenteurs de gros patrimoines à faibles revenus. Une **décote** existe aussi entre 1,3 et 1,4 M€.



LEVIERS IFI

Démembrement (en principe l'usufruitier est redevable sur la pleine valeur, art. 968), dette déductible, nue-propriété, donation temporaire d'usufruit à un enfant majeur, investissement dans des actifs hors assiette. Voir Parties 6 et 8.

2.6 Impôt sur les sociétés & arbitrage IR / IS

IS. Impôt sur les bénéfices des sociétés : **15 %** jusqu'à 42 500 € de bénéfice (sous conditions de CA et de détention), **25 %** au-delà. Pertinent pour les SCI à l'IS, holdings et sociétés d'exploitation.

Tableau 2.6 — SCI à l'IR vs à l'IS (logique d'arbitrage)

CRITÈRE	SCI À L'IR (TRANSPARENTE)	SCI À L'IS
Imposition des loyers	Revenus fonciers au barème + PS	IS 15/25 % sur le résultat
Amortissement du bien	Non	Oui (réduit fortement le résultat)
Plus-value de cession	PV des particuliers (abattements durée)	PV professionnelle (amortissements réintégrés → forte taxation)
Trésorerie réinvestie	Taxée même si non distribuée	Capitalise à l'IS (frottement faible)



PIÈGE MAJEUR

L'IS est séduisant en phase de **détention** (amortissement, faible frottement) mais **punitif à la sortie** : à la revente, les amortissements pratiqués sont réintégrés, gonflant la plus-value imposable à l'IS, sans abattement pour durée. L'option IS est **quasi irrévocable** : à n'envisager qu'avec une vision long terme claire (détention durable, pas de revente programmée).

2.7 Plus-values mobilières & immobilières

2.7.1 Plus-values mobilières

PV mobilière. Gain de cession de valeurs mobilières (actions, parts, OPC) [art. 150-0 A CGI](#), imposé au **PFU 30 %** par défaut. Sur option barème, un **abattement pour durée de détention** subsiste pour les titres **acquis avant le 1^{er} janvier 2018** (50 % de 2 à 8 ans, 65 % au-delà).



EXEMPLE CHIFFRÉ

PV de 40 000 € sur des titres post-2018, contribuable TMI 41 %. Au **PFU** : $40\,000 \times 30\% = 12\,000$ €. Au barème : $40\,000 \times (41\% + 17,2\%) \approx 23\,280$ € (pas d'abattement durée car post-2018) → le **PFU s'impose nettement**.



DISPOSITIFS

Abattement **fixe de 500 000 €** pour les dirigeants de PME partant à la retraite

[art. 150-0 D ter CGI](#) ; report d'imposition en cas d'**apport-cession**

[art. 150-0 B ter CGI](#) (voir Partie 11). Les moins-values s'imputent sur les plus-values de même nature sur 10 ans.

2.7.2 Plus-values immobilières

PV immobilière des particuliers. Imposée à **19 % d'IR + 17,2 % de PS** [art. 150 U & 150 VC CGI](#), avec **abattements pour durée de détention distincts** pour l'IR et les PS.

Tableau 2.7 — Abattements pour durée de détention (PV immobilière)

DURÉE	ABATTEMENT IR (19 %)	ABATTEMENT PS (17,2 %)
0 à 5 ans	0 %	0 %
6 à 21 ans	6 %/an	1,65 %/an
22 ^e année	4 % → exonération IR	1,60 %
23 à 30 ans	Exonéré	9 %/an → exonération à 30 ans



À RETENIR

Deux horizons d'exonération : **22 ans** pour l'IR, **30 ans** pour les prélèvements sociaux. La **résidence principale** est **totale**ment exonérée de PV [art. 150 U II-1° CGI](#). Une **surtaxe** de 2 à 6 % frappe les PV imposables supérieures à 50 000 €.



EXEMPLE CHIFFRÉ

Bien locatif vendu après **15 ans**, PV brute 100 000 €. Abattement IR = 10 ans × 6 % = 60 % → base IR 40 000 € × 19 % = **7 600 €**. Abattement PS = 10 × 1,65 % = 16,5 % → base PS 83 500 € × 17,2 % = **14 362 €**. Total ≈ **21 962 €** (hors surtaxe). L'allongement de la détention réduit fortement la note.

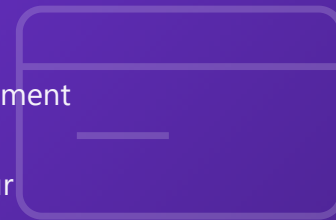


SYNTHÈSE DE LA PARTIE

Trois réflexes : **(1)** toujours raisonner à la **TMI** et en **net** ; **(2)** le **PFU** est le régime par défaut du capital, l'option barème ne se justifie qu'à TMI basse (ou revenus fonciers, CSG déductible) ; **(3)** l'**IFI** ne frappe que l'immobilier et se pilote (démembrement, dette, enveloppes). Ces outils irriguent toutes les parties suivantes.

Enveloppes financières

Les contenants fiscaux qui transforment un rendement brut en rendement net : compte-titres, PEA, assurance-vie française et luxembourgeoise, contrat de capitalisation et PER. L'art de choisir le bon contenant pour chaque objectif.



Une enveloppe n'est pas un placement : c'est un **cadre fiscal et juridique** qui héberge des actifs. Le même fonds logé dans un CTO, un PEA ou une assurance-vie aura trois fiscalités différentes. Choisir l'enveloppe — par objectif, horizon et fiscalité — précède le choix des supports.



À RETENIR

Trois leviers distinguent les enveloppes : **(1)** la fiscalité **pendant** la détention (capitalisation en franchise ou non), **(2)** la fiscalité **à la sortie** (rachat, retrait), **(3)** la fiscalité **au décès** (succession). L'assurance-vie est la seule à optimiser les trois.

3.1 Compte-titres ordinaire (CTO)

CTO. Enveloppe la plus **souple et universelle** : tous les instruments (actions monde, obligations, ETF, produits structurés, private equity coté). Aucun plafond, aucune durée. Contrepartie : **fiscalité immédiate** au fil de l'eau.

- **Dividendes & intérêts** : PFU 30 % (ou barème).
- **Plus-values** : imposées **à chaque cession** au PFU 30 % [art. 150-0 A CGI](#).
- **Pas de capitalisation en franchise** : l'impôt frotte à chaque arbitrage générant une plus-value.



USAGE TYPE

Le CTO loge ce que les enveloppes fiscales ne peuvent pas accueillir : actions hors UE en direct, ETF non éligibles PEA, obligations, produits structurés sur mesure, private equity. C'est l'enveloppe de la **diversification large**.

3.2 PEA & PEA-PME

3.2.1 Fonctionnement & plafonds

PEA. Enveloppe dédiée aux **actions européennes** (et ETF/OPC éligibles à $\geq 75\%$ d'actions UE), plafonnée à **150 000 €** de versements. Le **PEA-PME** (plafond **225 000 €**, partagé : total PEA + PEA-PME $\leq 225\,000\text{ €}$) cible les PME/ETI.

Atout central : **capitalisation en franchise d'impôt**. Tant qu'aucun retrait n'est effectué, dividendes et plus-values internes ne sont pas imposés — on peut arbitrer librement **sans frottement fiscal**.

3.2.2 Fiscalité des retraits

Tableau 3.1 — Fiscalité du PEA selon l'antériorité

RETRAIT	IR SUR LES GAINS	PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX	EFFET SUR LE PLAN
Avant 5 ans	12,8 % (PFU)	17,2 %	Clôture (sauf exceptions)
Après 5 ans	Exonéré	17,2 %	Retrait possible sans clôture, mais plus de versement après retrait (régime assoupli)



EXEMPLE CHIFFRÉ

PEA de 5 ans révolus, 100 000 € de versements devenus 160 000 €. Retrait total → gain 60 000 € : **IR = 0 €**, PS = $60\,000 \times 17,2\% = 10\,320\text{ €}$. Net = 149 680 €. Sur un CTO, le même gain aurait subi $60\,000 \times 30\% = 18\,000\text{ €}$ → le PEA économise **7 680 €** sur cette seule sortie.



PIÈGE

Le délai de 5 ans court à compter de la **date d'ouverture (premier versement)**, pas de chaque versement. Réflexe : **ouvrir un PEA très tôt avec un versement minimal** (« prendre date »), même sans l'alimenter, pour démarrer le compteur des 5 ans.



RÉFÉRENCE

Exonération d'IR après 5 ans : **art. 157-5° bis CGI**. Les retraits avant 8 ans, depuis l'assouplissement, n'entraînent plus systématiquement la clôture après 5 ans.

3.3 Assurance-vie française

3.3.1 Architecture du contrat

Assurance-vie. Contrat par lequel l'assureur s'engage, en échange de primes, à verser un capital au(x) bénéficiaire(s) en cas de vie (rachat) ou de décès de l'assuré. Enveloppe reine du patrimoine français : souplesse, capitalisation et transmission.

Fonds en euros

Capital **garanti**, effet cliquet (les gains sont acquis). Rendement modéré, sécurité maximale.

Unités de compte (UC)

Supports investis (actions, immobilier, structurés). **Non garanties**, potentiel supérieur, risque de perte.

Modes de gestion : **libre** (le client arbitre), **profilée** (allocation type selon profil de risque), **pilotée / sous mandat** (délégation à un gérant). Arbitrages internes **sans frottement fiscal**.

3.3.2 Fiscalité des rachats

Seule la **part de gains** contenue dans un rachat est imposée (la part de capital revient en franchise). Au-delà de **8 ans**, abattement annuel de **4 600 € (célibataire) / 9 200 € (couple)** sur les gains

art. 125-0 A CGI

Tableau 3.2 — Fiscalité des gains rachetés (primes versées depuis le 27/09/2017)

ANTÉRIORITÉ	TAUX IR SUR LES GAINS	ABATTEMENT ANNUEL
Avant 8 ans	12,8 % (PFU)	—
Après 8 ans — primes ≤ 150 000 €	7,5 %	4 600 € / 9 200 €
Après 8 ans — fraction primes > 150 000 €	12,8 %	4 600 € / 9 200 €

+ prélèvements sociaux 17,2 % dans tous les cas.



EXEMPLE CHIFFRÉ

Contrat > 8 ans, couple, primes < 150 k€. Rachat comportant **15 000 € de gains**.

Abattement 9 200 € → base imposable IR = 5 800 €. IR = 5 800 × 7,5 % = **435 €**. PS = 15 000 × 17,2 % = **2 580 €** (les PS portent sur la totalité des gains, sans abattement). Total = **3 015 €**, soit une **pression effective de 20,1 %** sur les gains — bien en deçà du PFU.



PIÈGE

L'abattement de 4 600 / 9 200 € est **annuel** : il se « consomme » et se « recharge » chaque année civile. Stratégie : **fractionner les rachats** sur plusieurs années pour purger les gains dans la limite de l'abattement et n'acquitter que les PS.

3.3.3 Volet succession : 990 I & 757 B

L'assurance-vie est **hors succession civile** : le capital décès est transmis aux bénéficiaires désignés, hors part réservataire (sauf primes manifestement exagérées). Sa fiscalité dépend de l'**âge de l'assuré au versement** des primes.

Tableau 3.3 — Fiscalité du capital décès

PRIMES VERSÉES	RÉGIME	ABATTEMENT	TAXATION AU-DELÀ
Avant 70 ans	art. 990 I CGI	152 500 € / bénéficiaire	20 % puis 31,25 % (> 700 k€)
Après 70 ans	art. 757 B CGI	30 500 € (global, tous bénéficiaires)	Droits de succession sur les primes ; les gains restent exonérés



À RETENIR

Avant 70 ans : abattement de **152 500 € par bénéficiaire** — un levier de transmission massif, multipliable par le nombre de bénéficiaires. Après 70 ans : seules les **primes** sont taxables (abattement global 30 500 €), mais **les plus-values échappent** aux droits — y verser conserve donc un intérêt.



PIÈGE — CLAUSE BÉNÉFICIAIRE

Une clause bénéficiaire mal rédigée (bénéficiaire prédécédé sans représentation, « mes héritiers » imprécis, oubli du démembrement) ruine la stratégie. La clause doit être **revue à chaque événement de vie** et peut être **démembrée** (usufruit au conjoint, nue-propriété aux enfants) pour optimiser.

3.4 Assurance-vie luxembourgeoise

AV luxembourgeoise. Contrat de droit luxembourgeois bénéficiant d'une **protection renforcée** de l'épargnant et d'une grande liberté de gestion, particulièrement adapté aux **patrimoines élevés** et aux **expatriés**.

▲ Triangle de sécurité

Les actifs sont déposés chez une banque dépositaire **séparée** de l'assureur, sous contrôle du Commissariat aux Assurances. Cantonnement protecteur.

★ Super-privège

Le souscripteur est **créancier de premier rang** sur les actifs en cas de défaillance de l'assureur — protection supérieure au fonds de garantie français (70 000 €).

- **Neutralité fiscale** : le Luxembourg n'impose pas ; c'est la fiscalité du pays de **résidence** du souscripteur qui s'applique. Pour un résident français, fiscalité **identique à l'AV française** (990 I, 757 B, rachats).
- **Liberté de gestion** : multi-devises, fonds internes dédiés (FID), fonds d'assurance spécialisés (FAS), fonds internes collectifs (FIC), accès à des actifs non cotés et titres vifs.
- **Portabilité** : avantage majeur en cas d'**expatriation** (le contrat suit le résident).

Tableau 3.4 — Modes de gestion luxembourgeois

SUPPORT	NATURE	PUBLIC
FAS	Fonds d'assurance spécialisé : le client choisit les supports dans un univers défini	Patrimoine intermédiaire
FID	Fonds interne dédié : gestion discrétionnaire par un gérant mandaté	Patrimoine élevé (seuils par classe de fortune)
FIC	Fonds interne collectif : mutualisé entre plusieurs souscripteurs	Mutualisation



À RETENIR

Le Luxembourg n'apporte **aucun avantage fiscal** pour un résident français (même régime que l'AV FR) : son intérêt est la **sécurité juridique**, la **liberté d'investissement** et la **portabilité internationale**. À réserver aux patrimoines significatifs (souvent > 250 k€).

3.5 Contrat de capitalisation

Contrat de capitalisation. Jumeau de l'assurance-vie pour la fiscalité des **rachats** (mêmes seuils, mêmes abattements), mais **sans assuré** : il ne se dénoue pas au décès. Il **entre dans la succession** et peut être **transmis / donné** en conservant son antériorité fiscale.

- **Transmissible de son vivant** (donation) : le donataire conserve l'antériorité du contrat et la valeur des gains latents.
- **Détenable par une personne morale** (SCI à l'IS, holding) pour placer une trésorerie — usage impossible avec l'assurance-vie.
- Pas d'abattement de 152 500 € au décès (ce n'est pas une assurance) : il suit les **droits de succession** de droit commun.



USAGE TYPE

Une personne morale (holding patrimoniale, SCI à l'IS) souhaite dynamiser sa trésorerie excédentaire : le contrat de capitalisation est l'une des rares enveloppes accessibles, là où l'assurance-vie est réservée aux personnes physiques.

3.6 Plan d'Épargne Retraite (PER)

3.6.1 Déductibilité à l'entrée

PER individuel. Enveloppe de préparation de la retraite dont les versements volontaires sont, sur option, **déductibles du revenu imposable** [art. 163 quater viciés CGI](#), dans la limite d'un plafond ($\approx 10\%$ des revenus professionnels, ou 10% du PASS).

L'avantage à l'entrée est proportionnel à la **TMI** : c'est l'enveloppe reine des contribuables fortement imposés.

Versement PER déductible	10 000 €
Économie d'IR si TMI 41 %	4 100 €
Économie d'IR si TMI 30 %	3 000 €
Économie d'IR si TMI 11 %	1 100 €
Effort d'épargne réel (TMI 41 %)	5 900 €



À RETENIR

Le PER déductible est une **opération de décalage** : on déduit à la TMI d'aujourd'hui (vie active, TMI élevée) pour être imposé à la TMI de demain (retraite, TMI souvent plus basse). Le gain naît de l'**écart de TMI** entre entrée et sortie.

3.6.2 Sorties, fiscalité & décès

Sortie possible en **capital** (fractionné), en **rente viagère**, ou mixte. **Cas de déblocage anticipé** : accidents de la vie (invalidité, décès du conjoint, surendettement, fin de droits chômage...) et **acquisition de la résidence principale**.

Tableau 3.5 — Fiscalité de la sortie en capital (versements déduits)

COMPOSANTE	IMPOSITION
Part correspondant aux versements (déduits à l'entrée)	Barème de l'IR (réintégrée)
Part correspondant aux plus-values	PFU 30 %



PIÈGE

L'avantage à l'entrée n'est pas « gratuit » : les versements déduits sont **réintégrés au barème** à la sortie. Si la TMI de sortie $\geq$ TMI d'entrée, le gain fiscal s'évapore (seul subsiste le différé de capitalisation). Vérifier la cohérence du pari sur les TMI.



DÉCÈS

Le PER assurantiel suit, au décès, une logique proche de l'assurance-vie (abattement 152 500 € / bénéficiaire si décès **avant 70 ans** ; régime 757 B au-delà), avec des subtilités sur l'âge apprécié au décès. Le PER peut ainsi cumuler avantage retraite **et** transmission.

3.7 Synthèse comparative des enveloppes

Tableau 3.6 — Comparatif des enveloppes financières

ENVELOPPE	UNIVERS	PLAFOND	FISCALITÉ DÉTENTION	ATOUT SORTIE	DÉCÈS
CTO	Illimité	Aucun	PFU au fil de l'eau	Souplesse totale	Succession + purge PV
PEA	Actions UE	150 000 €	Franchise interne	Exonéré IR > 5 ans	Clôture au décès
AV (FR/LUX)	€ + UC large	Aucun	Franchise interne	Abatt. 4 600/9 200 € > 8 ans	152 500 €/bénéf.
Capitalisation	€ + UC	Aucun	Franchise interne	Idem AV (rachat)	Transmissible vivant
PER	€ + UC	Plafond déduction	Franchise interne	Déduction entrée	Proche AV (selon âge)



SYNTHÈSE DE LA PARTIE

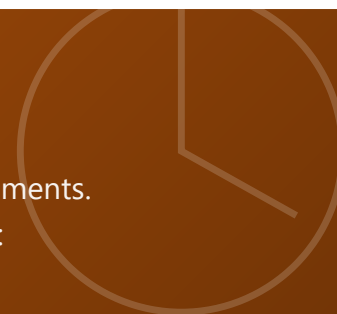
Logique d'assemblage type : **PEA** pour les actions UE long terme (exonération), **assurance-vie** pour la capitalisation souple + transmission, **PER** pour défiscaliser un haut revenu en préparant la retraite, **CTO** pour tout ce qui n'entre pas ailleurs, **capitalisation** pour les personnes morales et la transmission du vivant. On combine, on ne choisit pas une seule enveloppe.

Allocation d'actifs & instruments

Comment répartir le capital entre classes d'actifs, et avec quels instruments.

Des principes (diversification, profil de risque) aux véhicules avancés :

OPC/ETF, produits structurés, private equity et pierre-papier.



L'allocation d'actifs explique l'essentiel de la performance d'un portefeuille sur le long terme — bien plus que la sélection de tel ou tel titre. Définir la **bonne répartition** selon le profil de risque, l'horizon et les objectifs est l'acte central de la gestion financière.

4.1 Principes d'allocation

4.1.1 Classes d'actifs & couple rendement/risque

Tableau 4.1 — Grandes classes d'actifs (ordres de grandeur ~~à~~ terme, indicatifs)

CLASSE	RENDEMENT ATTENDU	VOLATILITÉ	HORIZON	RÔLE
Monétaire	Faible	Très faible	< 1 an	Liquidité / attente
Obligations	Modéré	Faible-modérée	2-5 ans	Stabilité, revenu
Actions	Élevé	Élevée	> 8 ans	Moteur de performance
Immobilier (SCPI)	Modéré-élevé	Modérée	> 8 ans	Revenu, décorrélation partielle
Private equity	Élevé (prime d'illiquidité)	Élevée	8-10 ans	Diversification, performance

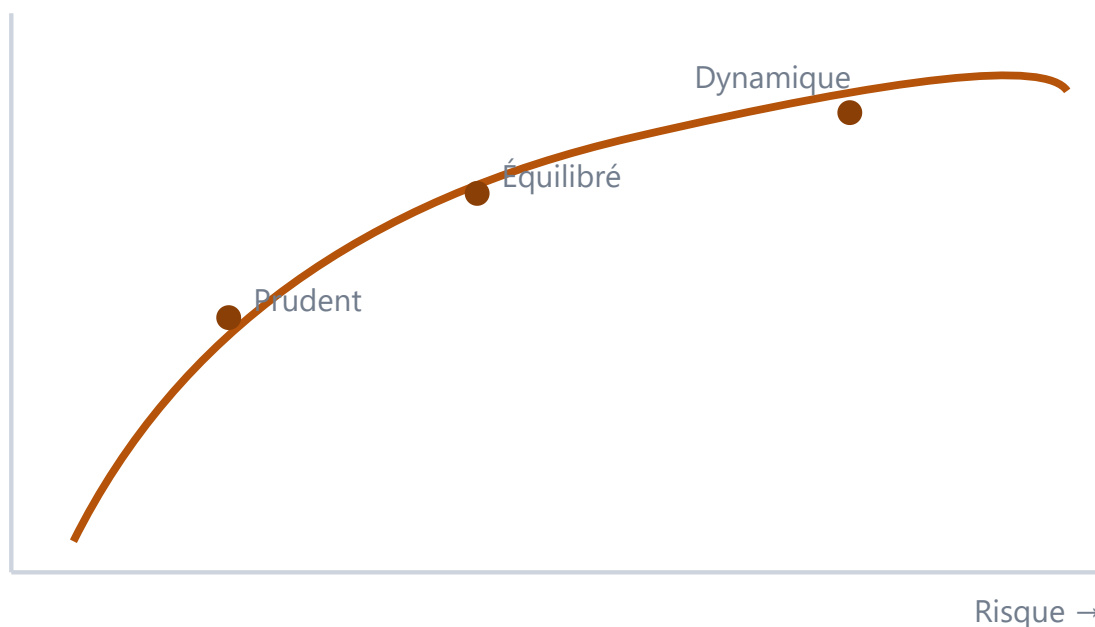


À RETENIR

Il n'existe pas de rendement sans risque. Toute promesse de « rendement élevé sans risque » est un signal d'alerte (voire de fraude). Le rendement est la **rémunération d'un risque** (volatilité, illiquidité, crédit).

4.1.2 Diversification & frontière efficiente

Diversification. Combiner des actifs **peu corrélés** réduit le risque global du portefeuille sans sacrifier proportionnellement le rendement — « le seul repas gratuit en finance » (Markowitz).



Frontière efficiente : pour chaque niveau de risque, l'allocation maximisant le rendement attendu.



PIÈGE

La diversification « en apparence » : détenir 10 fonds actions monde tous corrélés à 0,95 n'est pas se diversifier. La vraie diversification combine des classes d'actifs aux **moteurs de performance différents** (actions, taux, immobilier, or, non coté).

4.1.3 Profil de risque & horizon

Le profil de risque combine la **capacité** objective à subir une perte (situation financière, horizon) et la **tolérance** subjective (psychologie). Le test d'adéquation MIF II (cadre réglementaire) le formalise. L'horizon est déterminant : sur l'immobilier ou les actions, un horizon court transforme la volatilité en risque réel de perte au moment du retrait.

4.2 OPC & ETF

OPC (Organisme de Placement Collectif). Véhicule mutualisé (SICAV ou FCP) investissant l'épargne collectée selon une politique définie. **ETF (tracker)** : OPC coté en continu répliquant un indice, à frais réduits.

Tableau 4.2 — Gestion active vs passive

CRITÈRE	GESTION ACTIVE (OPC)	GESTION PASSIVE (ETF)
Objectif	Battre l'indice	Répliquer l'indice
Frais (TER)	Élevés (1-2,5 %/an)	Faibles (0,05-0,40 %)
Surperformance nette	Minoritaire sur longue durée	Performance de marché



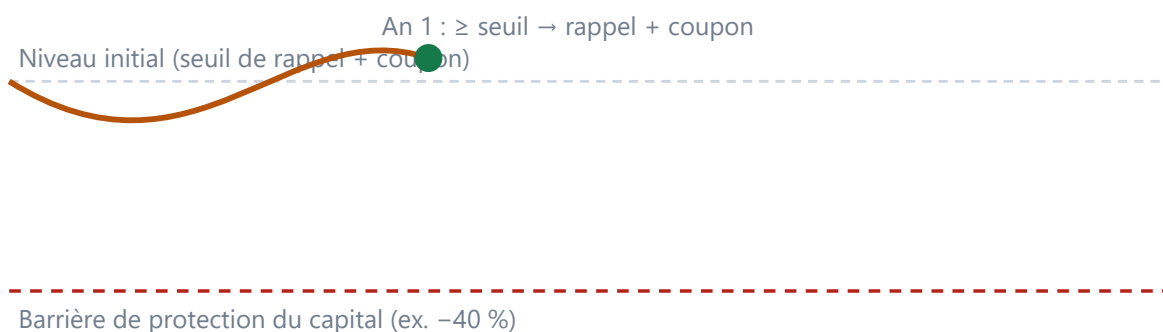
À RETENIR

Les **frais** sont le facteur le plus prévisible de la performance nette. 1,5 % de frais annuels, sur 20 ans, peuvent amputer le capital final de plus de 25 %. Un ETF logé en PEA cumule frais bas + fiscalité optimale.

4.3 Produits structurés

4.3.1 Mécanique de l'autocall / Phoenix

Produit structuré. Instrument dont le rendement est défini par une **formule contractuelle** liée à un sous-jacent (indice, panier). Les formules **autocall / Phoenix** versent un coupon conditionnel et peuvent être rappelées par anticipation.



À chaque date de constatation, si le sous-jacent est $\geq$ au seuil, le produit est remboursé avec coupon. Sinon il continue, coupons mémorisés (Phoenix).

4.3.2 Risques & points de vigilance

Risque de capital

Si la barrière est franchie à l'échéance, le capital subit la **baisse réelle** du sous-jacent. La « protection » est conditionnelle, pas garantie.

Risque émetteur

Le produit est une **créance sur l'émetteur** (souvent une banque). Sa faillite peut entraîner la perte totale, indépendamment du sous-jacent.

Liquidité & frais

Revente avant terme à un prix de marché incertain ; **frais de structuration** souvent opaques, intégrés dans la formule.



PIÈGE

Un coupon élevé (8-10 %) **signale un risque élevé**, pas une aubaine : le marché price le risque que la barrière soit franchie. Lire le **DIC PRIIPS** (indicateur SRI, scénarios défavorables) et vérifier la **qualité de crédit de l'émetteur** avant tout. Produit à réserver à une part minoritaire et à un client averti.

4.4 Private equity (non coté)

4.4.1 Les véhicules : FCPR, FPCI, FCPI, FIP

Tableau 4.3 — Véhicules de capital-investissement

VÉHICULE	CIBLE	AVANTAGE FISCAL	PUBLIC
FCPR	Sociétés non cotées (≥ 50 %)	Exonération IR des PV si conservation 5 ans art. 150-0 A III CGI (PS dus)	Large
FPCI	Non coté, professionnel	Idem FCPR, exonération PV	Averti / institutionnel
FCPI	PME innovantes	Réduction d'IR à la souscription art. 199 terdecies-0 A CGI	Particuliers
FIP	PME régionales / Corse / Outre-mer	Réduction d'IR à la souscription (taux majorés Corse/OM)	Particuliers



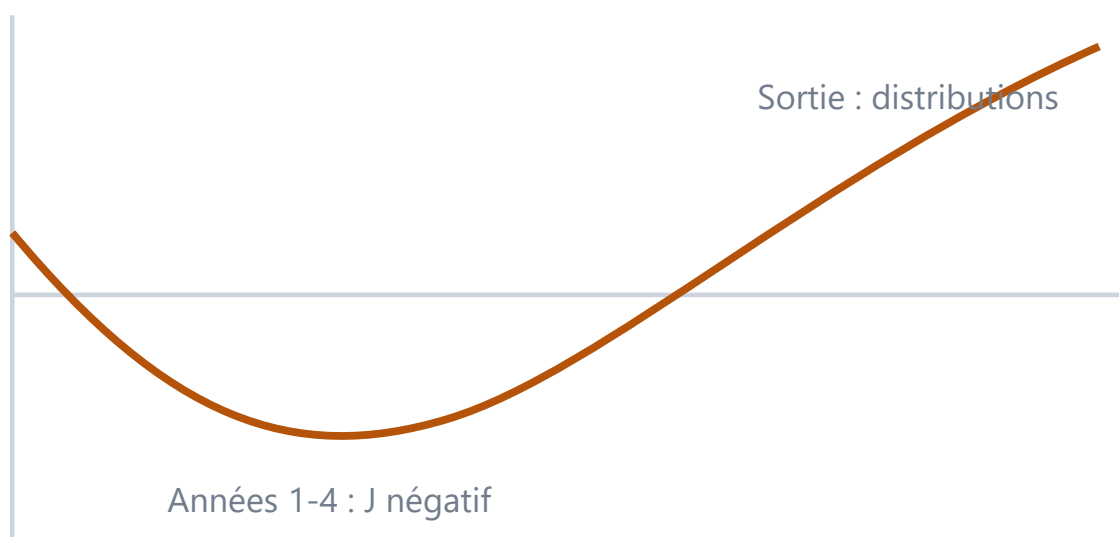
RÉFÉRENCE

Réduction d'IR FCPI/FIP : taux de base 18 %, parfois relevé à 25 % selon les lois de finances, dans la limite de versements plafonnés (12 000 € célibataire / 24 000 € couple), avec engagement de conservation de 5 ans. **Vérifier le taux de l'année**

art. 199 terdecies-0 A CGI .

4.4.2 Courbe en J, illiquidité & appels de fonds

Courbe en J. Profil de performance typique du PE : la valeur baisse d'abord (frais, investissements immatures) avant de remonter fortement quand les participations sont cédées. Le capital est **bloqué 8 à 10 ans**.



La performance se matérialise en fin de vie du fonds. Exiger un horizon réel de 8-10 ans.



EXEMPLE CHIFFRÉ

Souscription FCPR de 50 000 €, plus-value finale de 40 000 € après 8 ans. PV exonérée d'IR (conservation > 5 ans) : seul subsiste les **PS 17,2 %** = 6 880 €. Net = 33 120 € de gain, contre 28 000 € sur un CTO au PFU — un gain fiscal de **4 880 €**, contrepartie d'une illiquidité longue.



PIÈGE

L'**illiquidité** est le vrai risque : impossible de récupérer les fonds avant le terme. Ne jamais y loger une épargne potentiellement nécessaire. Vérifier aussi les **frais** (souvent 3-4 %/an cumulés) qui peuvent absorber la prime d'illiquidité sur les véhicules grand public.

4.5 SCPI & OPCI (pierre-papier)

SCPI. Société Civile de Placement Immobilier : détention **mutualisée et déléguée** d'un parc immobilier locatif. L'épargnant perçoit des revenus fonciers au prorata de ses parts, sans gestion. L'**OPCI** ajoute une poche financière et une liquidité supérieure.

- **Indicateurs clés** : taux de distribution (rendement annuel), TOF (taux d'occupation financier), report à nouveau, valeur de reconstitution.
- **Fiscalité** : revenus fonciers (barème + PS) en direct. Loger les SCPI en **assurance-vie** ou démembrer les parts atténue la fiscalité (voir Partie 6).
- **SCPI européennes** : revenus taxés selon les conventions (souvent crédit d'impôt ou taux effectif), réduisant le frottement par rapport aux SCPI 100 % françaises.

Tableau 4.4 — SCPI vs OPCI

CRITÈRE	SCPI	OPCI
Composition	≈ 100 % immobilier	≥ 60 % immo + poche financière + liquidités
Liquidité	Faible (marché des parts)	Supérieure
Fiscalité directe	Revenus fonciers	RCM (souvent) ou fonciers selon structure



À RETENIR

La SCPI offre un revenu immobilier **mutualisé et passif**, mais son rendement affiché est **brut de fiscalité** : pour un contribuable à TMI 30 % + PS, le rendement net peut être amputé de près de moitié en détention directe. D'où l'intérêt du **démembrement** ou du logement en **assurance-vie**.



SYNTHÈSE DE LA PARTIE

L'allocation prime sur la sélection. On construit un **cœur de portefeuille** diversifié et peu coûteux (ETF, fonds €, SCPI) puis on ajoute, en part minoritaire et maîtrisée, des **satellites** de diversification (structurés, private equity). Chaque instrument se loge dans l'enveloppe (Partie 3) qui en optimise la fiscalité.

Immobilier : acquisition & financement

Le mode d'emploi du premier achat immobilier, du compromis à la remise des clés : crédit et capacité d'emprunt, tableau d'amortissement, assurance emprunteur (décès, invalidité), garanties et premiers réflexes de l'investisseur. Pensé pour le néophyte.



L'immobilier est, pour la plupart des Français, le premier grand acte patrimonial — et le seul que l'on finance massivement **à crédit**. Bien comprendre le financement (le crédit, son coût, son assurance, ses garanties) compte souvent **autant que le choix du bien lui-même** : c'est lui qui détermine l'effort mensuel, la sécurité de la famille et la rentabilité finale.



À RETENIR

Acheter à crédit, c'est utiliser l'**effet de levier** : faire travailler l'argent de la banque pour se constituer un patrimoine. Le crédit immobilier reste le seul crédit que l'on contracte sereinement, car il finance un **actif** qui se valorise et/ou produit des loyers — à l'inverse d'un crédit à la consommation.

5.1 Acheter un bien : les étapes

5.1.1 Du compromis à l'acte authentique

Le parcours juridique

Une acquisition se déroule en plusieurs jalons. Entre la signature de l'avant-contrat et l'acte définitif s'écoulent en moyenne **3 à 4 mois** — le temps d'obtenir le crédit et de purger les conditions.



Le chemin type d'une acquisition financée à crédit (≈ 3-4 mois).

- **Offre d'achat** : proposition de prix ; une fois acceptée par écrit, elle engage moralement les parties.
- **Compromis (ou promesse) de vente** : avant-contrat qui fixe le prix et les **conditions suspensives**. L'acheteur dispose d'un **délai de rétractation de 10 jours** (loi SRU). Un dépôt de garantie (5-10 %) est versé sous séquestre.
- **Condition suspensive d'obtention de prêt** : protection essentielle — si la banque refuse le crédit, la vente est annulée et le dépôt restitué.
- **Offre de prêt** : la banque l'émet ; **délai de réflexion incompressible de 11 jours** avant acceptation (loi Scrivener).
- **Acte authentique** : signé chez le notaire, transfert de propriété et remise des clés.



PIÈGE

Ne jamais signer un compromis **sans** la condition suspensive de prêt (en précisant montant, taux maximum et durée). Sans elle, un refus de crédit peut vous faire perdre le dépôt de garantie (souvent 5-10 % du prix, soit des milliers d'euros).

5.1.2 Les « frais de notaire »

« **Frais de notaire** ». Appellation trompeuse : ce sont surtout des **taxes** (droits de mutation perçus par l'État et les collectivités), pas la rémunération du notaire. Ils représentent environ **7 à 8 % du prix dans l'ancien** et seulement **2 à 3 % dans le neuf**.

Tableau 5.1 — Composition des frais d'acquisition (ancien)

POSTE	PART APPROXIMATIVE
Droits de mutation (État + département + commune)	≈ 5,8 %
Émoluments du notaire (barème réglementé)	≈ 1 %
Débours & formalités	≈ 0,3 %
Total ancien	≈ 7-8 %



EXEMPLE CHIFFRÉ

Achat d'un appartement ancien à **250 000 €** : frais $\approx 250\,000 \times 7,5\% = \mathbf{18\,750\,€}$. Il faut donc mobiliser **268 750 €** au total. Ces frais sont rarement finançables par le prêt : ils constituent souvent l'**apport minimum** demandé.

5.2 Le crédit immobilier

5.2.1 Capacité d'emprunt & taux d'endettement

Taux d'endettement. Part des revenus consacrée au remboursement de toutes les mensualités de crédit. La règle (recommandation **HCSF**) le plafonne à **35 % des revenus nets** (assurance emprunteur comprise), avec une durée maximale de **25 ans** (27 ans avec différé dans le neuf).

Revenus nets du foyer	4 000 €/mois
Mensualité maximale (35 %)	1 400 €/mois
- Crédits en cours (auto)	-250 €
Capacité de mensualité immobilière	1 150 €/mois

À partir de la mensualité, on déduit le **capital empruntable** selon la durée et le taux. Repère utile : à **3,5 % sur 20 ans**, 1 000 €/mois finance ≈ **172 000 €** de capital ; sur 25 ans, ≈ **200 000 €**.



À RETENIR

Au-delà du taux d'endettement, la banque regarde le « **reste à vivre** » (ce qui reste après les charges) et le « **saut de charge** » (écart entre le loyer actuel et la future mensualité). Un dossier solide = endettement maîtrisé + épargne résiduelle + stabilité professionnelle (CDI, ancienneté).

5.2.2 Taux, durée & TAEG

Le crédit immobilier français est très majoritairement à **taux fixe** (mensualité connue et garantie sur toute la durée — une sécurité rare en Europe). Le taux variable existe mais reste marginal et plus risqué.

Tableau 5.2 — Les taux à distinguer

NOTION	DÉFINITION
Taux nominal	Le taux d'intérêt « brut » du prêt, hors frais
TAEG	Taux Annuel Effectif Global : coût total réel (intérêts + assurance + frais de dossier + garantie). C'est lui qui permet de comparer deux offres.
Taux d'usure	TAEG maximum légal au-delà duquel une banque ne peut pas prêter (protège l'emprunteur)

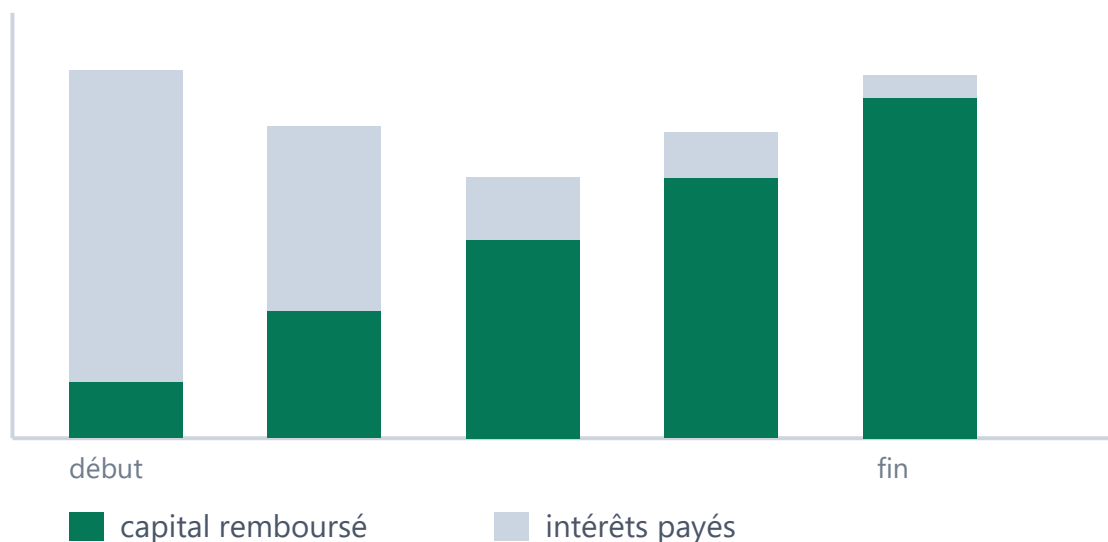


PIÈGE

Comparer deux crédits sur le seul **taux nominal** est une erreur : c'est le **TAEG** qui compte. Une offre à taux nominal bas mais à assurance et frais élevés peut coûter **plus cher** qu'une offre à taux nominal légèrement supérieur. Et plus la durée s'allonge, plus le coût total des intérêts grimpe — même si la mensualité baisse.

5.3 L'amortissement du prêt

Tableau d'amortissement. Échéancier qui détaille, pour chaque mensualité, la part qui rembourse le **capital** et la part qui paie les **intérêts**. Dans un prêt amortissable classique à mensualité constante, on paie **beaucoup d'intérêts au début** et de moins en moins ensuite.



Mensualité constante : la part d'intérêts (gris) décroît, la part de capital (vert) croît avec le temps.



EXEMPLE CHIFFRÉ

Emprunt de **200 000 €** à **3,5 %** sur **20 ans** → mensualité $\approx$ **1 160 €** (hors assurance).
Coût total des intérêts $\approx$ **78 000 €**. À la 1^{re} échéance, environ **583 €** partent en intérêts et seulement **577 €** remboursent le capital ; à la dernière, c'est l'inverse (quasi tout en capital).



À RETENIR

Prêt amortissable : on rembourse capital + intérêts chaque mois (cas général de la résidence principale). **Prêt in fine** : on ne paie que les intérêts pendant toute la durée et on rembourse le capital en une fois à la fin — réservé à l'**investissement locatif** (intérêts déductibles des loyers) avec une épargne nantie en garantie. Le coût total d'un in fine est plus élevé (le capital ne diminue jamais).

5.4 L'assurance emprunteur

5.4.1 Garanties : décès, invalidité, incapacité

Assurance emprunteur. Elle **rembourse le prêt à la place de l'emprunteur** en cas de coup dur (décès, invalidité...). Non obligatoire légalement, elle est **exigée par toutes les banques**. C'est la protection de la famille **et** de la banque : sans elle, un décès laisserait le capital restant à la charge des héritiers.

Tableau 5.3 — Les garanties de l'assurance emprunteur

GARANTIE	COUVRE	EFFET
Décès	Le décès de l'assuré	Solde le capital restant dû (selon la quotité)
PTIA	Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (dépendance totale)	Assimilée au décès : prêt soldé
IPT	Invalidité Permanente Totale (taux ≥ 66 %)	Prise en charge des échéances
IPP	Invalidité Permanente Partielle ($33\% \leq \text{taux} < 66\%$)	Prise en charge partielle
ITT	Incapacité Temporaire Totale de travail (arrêt prolongé)	Paie les mensualités pendant l'arrêt (après franchise)



POINT CLÉ — LA QUOTITÉ

La **quotité** est la part du capital assurée sur chaque tête. Pour un couple, on peut répartir (ex. 50/50, ou 100/100). Assurer **100 % sur chaque emprunteur** (200 % au total) coûte plus cher mais, au décès de l'un, solde **la totalité** du prêt — protection maximale du survivant. Une quotité 50/50 ne soldera que la moitié.

5.4.2 Délégation & loi Lemoine

L'assurance proposée par la banque (contrat « groupe ») est rarement la moins chère. La **délégation d'assurance** permet de choisir un assureur externe à garanties équivalentes — avec des économies pouvant atteindre **plusieurs milliers d'euros** sur la durée du prêt.

- **Loi Lemoine (2022)** : résiliation et changement d'assurance emprunteur **à tout moment**, sans frais.
- **Suppression du questionnaire de santé** pour les prêts $\leq 200\,000$ € par assuré dont le terme intervient avant les 60 ans de l'emprunteur.
- **Droit à l'oubli** : certaines pathologies (cancers, hépatite C) n'ont plus à être déclarées passé un délai après la fin du protocole de soins.



EXEMPLE CHIFFRÉ

Sur un prêt de 200 000 €, une assurance groupe à **0,34 %** du capital initial coûte ≈ 680 €/an, soit **13 600 € sur 20 ans**. Une délégation à **0,12 %** revient à ≈ 240 €/an, soit **4 800 €** : une économie de près de **8 800 €** à garanties équivalentes. L'assurance peut représenter jusqu'à **un tiers du coût total du crédit** — ne jamais la négliger.

5.5 Les garanties du prêt

Garantie du prêt. Sûreté qui permet à la banque de se faire rembourser si l'emprunteur cesse de payer. Distincte de l'assurance (qui couvre les accidents de la vie), elle couvre le **risque de défaut de paiement**.

Tableau 5.4 — Les garanties possibles

GARANTIE	PRINCIPE	PARTICULARITÉ
Caution (ex. Crédit Logement)	Un organisme se porte garant	Souvent la moins chère ; une partie peut être restituée en fin de prêt
Hypothèque	Le bien est mis en gage ; saisie possible en cas de défaut	Frais de notaire + frais de mainlevée en cas de revente anticipée
PPD / IPPD	Privilege de prêteur de deniers (proche de l'hypothèque, ancien uniquement)	Moins coûteux que l'hypothèque



À RETENIR

La **caution mutuelle** est souvent privilégiée : pas de frais de notaire, pas de mainlevée à payer en cas de revente, et restitution partielle possible du fonds de garantie. L'hypothèque garde un intérêt dans certains montages (in fine, profils atypiques).

5.6 Investir : les réflexes du néophyte

Mesurer la vraie rentabilité

Le « rendement » affiché dans les annonces est presque toujours le rendement **brut**, très optimiste. L'investisseur avisé raisonne en **net**, puis en **net-net** (après impôts), et surtout en **cash-flow**.

Prix d'achat (frais inclus)	216 000 €
Loyer annuel (800 €/mois)	9 600 €
Rendement brut = $9\,600 / 216\,000$	4,4 %
- charges, taxe foncière, vacance, gestion ($\approx 25\%$)	-2 400 €
Rendement net $\approx 7\,200 / 216\,000$	$\approx 3,3\%$

Tableau 5.5 — Les trois niveaux de rentabilité

INDICATEUR	CALCUL
Rendement brut	Loyers annuels ÷ prix d'achat (frais inclus)
Rendement net	- charges non récupérables, taxe foncière, assurance, gestion, vacance
Rendement net-net	- fiscalité (impôt sur les loyers + prélèvements sociaux)
Cash-flow	Loyers - (mensualité de crédit + toutes charges) : positif = le bien s'autofinance



À RETENIR — L'EFFET DE LEVIER

L'intérêt de l'immobilier locatif tient à l'**effet de levier du crédit** : les **loyers remboursent l'emprunt**. À l'arrivée, on possède un bien financé en grande partie par le locataire et la banque, pour un effort d'épargne mensuel limité. C'est le seul actif où la banque prête volontiers sur 20-25 ans.



PIÈGES DU DÉBUTANT

(1) Oublier la **vacance locative** et les **impayés** dans les calculs. **(2)** Sous-estimer les **charges de copropriété**, la **taxe foncière** et les **travaux** (ravalement, toiture...). **(3)** Ignorer la **fiscalité des loyers** (qui peut amputer le rendement de moitié — voir Partie 6 sur le LMNP et le foncier). **(4)** Acheter loin pour le rendement sans pouvoir gérer le bien. La règle d'or : un bien **bien situé** qui se reloue vite vaut mieux qu'un rendement théorique élevé.



SYNTHÈSE DE LA PARTIE

Acheter, c'est d'abord **financer**. Maîtriser le trio **crédit (TAEG, durée) – assurance (garanties, délégation) – garantie (caution)** détermine le coût réel et la sécurité de l'opération. Pour l'investisseur, on raisonne en **net-net et cash-flow**, on exploite l'**effet de levier** du crédit, et on choisit le **régime fiscal** adapté (Partie 6). Un bon financement transforme un bien moyen en bonne opération ; un mauvais financement ruine un bon bien.

Immobilier & immobilier fiscal

Structurer, louer et défiscaliser l'immobilier : modes de détention (direct, SCI IR/IS), location nue et déficit foncier, location meublée amortissable, démembrement, et dispositifs incitatifs (Malraux, Monuments Historiques, Denormandie).



L'immobilier reste l'actif préféré des Français, mais sa performance nette dépend **entièrement** du mode de détention et du régime fiscal choisis. Un même bien peut générer un revenu lourdement taxé (foncier nu au barème) ou quasi défiscalisé (meublé amorti) selon l'ingénierie retenue.

6.1 Détention & structuration

6.1.1 Détention directe & indivision

La détention **en direct** est simple mais rigide en cas de pluralité de propriétaires (**indivision** : décisions à l'unanimité pour les actes graves, « nul ne peut être contraint à rester dans l'indivision » → risque de blocage et de partage forcé). Pour gérer à plusieurs et préparer la transmission, on préfère la **société civile**.

6.1.2 SCI à l'IR vs à l'IS

SCI. Société Civile Immobilière : structure de détention permettant de dissocier la propriété (parts sociales) de la gestion (gérant), de faciliter la **transmission progressive** (donation de parts) et le **démembrement**. Le choix IR ou IS est structurant (voir Partie 2.6).

Tableau 5.1 — SCI à l'IR vs à l'IS

CRITÈRE	SCI À L'IR	SCI À L'IS
Imposition des loyers	Revenus fonciers (barème + PS) chez l'associé	IS 15/25 % dans la société
Amortissement	Non	Oui → résultat fiscal réduit
Déficit foncier	Imputable sur le revenu global (sous conditions)	Reportable sur résultats futurs
Plus-value de cession	Régime des particuliers (abattements durée)	PV pro : amortissements réintégrés (forte taxation)
Transmission des parts	Facilitée (donation, démembrement)	Facilitée également



À RETENIR

SCI à l'**IR** = transparence, conserver la fiscalité douce des PV des particuliers, idéal pour détenir/transmettre du locatif nu sur le long terme. SCI à l'**IS** = capitalisation efficace (amortissement) mais sortie pénalisée : pour un patrimoine de rendement conservé durablement, sans revente programmée.

6.2 Location nue & déficit foncier

Déficit foncier. Lorsque les charges déductibles (travaux, intérêts, taxe foncière) dépassent les loyers nus, le déficit s'impute sur le **revenu global** jusqu'à **10 700 €/an** (hors intérêts d'emprunt), l'excédent étant reportable 10 ans [art. 156 CGI](#).

Tableau 5.2 — Régimes de la location nue

RÉGIME	CONDITION	DÉDUCTION
Micro-foncier	Loyers $\leq$ 15 000 €/an	Abattement forfaitaire 30 %
Réel	Option ou $>$ 15 000 €	Charges réelles + déficit foncier



EXEMPLE CHIFFRÉ

Contribuable TMI 41 %, loyers nus 8 000 €, travaux 25 000 €. Déficit = 25 000 – 8 000 = 17 000 €. Imputation sur revenu global : 10 700 € l'année N (économie d'IR $\approx$ 10 700 $\times$ 41 % = **4 387 €** + PS épargnés sur les loyers) ; reliquat 6 300 € reporté sur revenus fonciers des 10 années suivantes. Le déficit foncier « efface » une partie de l'IR **à la TMI**.



PIÈGE

Le bien doit rester loué (nu) **jusqu'au 31 décembre de la 3^e année** suivant l'imputation, sous peine de remise en cause. Et seuls les **travaux d'entretien/réparation/amélioration** sont déductibles : la **construction/reconstruction/agrandissement** ne l'est pas.

6.3 Location meublée : LMNP & LMP

6.3.1 Cadre BIC : micro-BIC vs réel

LMNP. Loueur Meublé Non Professionnel : la location meublée relève des **BIC** (et non des revenus fonciers), ce qui ouvre l'**amortissement** du bien au régime réel — l'atout fiscal central de l'immobilier locatif.

Tableau 5.3 — Micro-BIC vs réel (location meublée classique)

RÉGIME	CONDITION	DÉDUCTION
Micro-BIC	Recettes $\leq$ 77 700 € (meublé classique)	Abattement 50 %
Réel	Option ou dépassement	Charges réelles + amortissement

6.3.2 L'amortissement, moteur du LMNP réel

Au régime réel, le bien (hors terrain), le mobilier et les travaux sont **amortis comptablement** sur leur durée d'usage. Cet amortissement, charge non décaissée, vient **réduire le résultat BIC**, souvent jusqu'à le rendre **nul** : les loyers sont alors perçus en quasi-franchise d'impôt pendant de longues années.

Loyers annuels	12 000 €
- Charges (intérêts, taxe, gestion, assurance)	-4 000 €
- Amortissement bâti + mobilier	-8 000 €
Résultat BIC imposable	0 € (voire déficit reporté)



À RETENIR

L'amortissement ne peut pas **créer** de déficit BIC (il est plafonné au résultat avant amortissement), mais sa **fraction non utilisée est reportable sans limite de durée**.
Résultat : un revenu locatif meublé peut rester non imposé pendant 10-15 ans. C'est l'avantage décisif du meublé sur le nu.

6.3.3 Bascule LMP & réforme de la plus-value

LMP. Loueur Meublé Professionnel : statut atteint lorsque les recettes meublées **dépassent 23 000 €/an** ET excèdent les autres revenus d'activité du foyer. Conséquences : assujettissement aux cotisations sociales, mais déficits imputables sur le revenu global et régime de PV professionnelle (avec exonérations possibles après 5 ans d'activité).



PIÈGE — RÉFORME 2025

Depuis la LF 2025, **les amortissements déduits en LMNP sont réintégrés dans le calcul de la plus-value** de cession (alignement partiel sur la PV professionnelle).

L'avantage de l'amortissement n'est plus « gratuit » à la revente : il faut désormais arbitrer entre l'économie d'IR pendant la détention et le surcoût de PV à la sortie.

Résidences gérées (étudiantes, seniors, EHPAD) bénéficient de certaines exceptions — vérifier le texte applicable.

6.4 Démembrement & nue-propriété

Démembrement. Dissociation de la pleine propriété entre l'**usufruit** (droit d'usage et de percevoir les revenus) et la **nue-propriété** (le « capital », sans jouissance). À l'extinction de l'usufruit, le nu-propriétaire récupère la pleine propriété **sans fiscalité**.

Tableau 5.4 — Barème fiscal de l'usufruit art. 669 CGI

ÂGE DE L'USUFRUITIER	VALEUR USUFRUIT	VALEUR NUE-PROPRIÉTÉ
Moins de 51 ans	60 %	40 %
61 à 70 ans	40 %	60 %
71 à 80 ans	30 %	70 %
81 à 90 ans	20 %	80 %



EXEMPLE CHIFFRÉ — ACHAT EN NUE-PROPRIÉTÉ

Bien de 300 000 €, usufruit temporaire 15 ans cédé à un bailleur institutionnel. Le nu-propriétaire acquiert pour $\approx 60\% = 180\,000\text{ €}$. Pendant 15 ans : aucun loyer, mais aucune fiscalité ni IFI (la valeur est portée par l'usufruitier art. 968 CGI). Au terme, il récupère la pleine propriété (300 000 € + revalorisation) **sans droits** : une plus-value mécanique + une « purge » d'IFI pendant 15 ans.



À RETENIR

Le démembrement sert trois objectifs : **(1)** investir avec décote (nue-propriété), **(2)** sortir un bien de l'assiette IFI temporairement, **(3)** transmettre à moindre coût (donation de la nue-propriété, voir Partie 8). C'est l'outil transversal de l'ingénierie patrimoniale.

6.5 Dispositifs fiscaux immobiliers

Tableau 5.5 — Panorama des dispositifs immobiliers

DISPOSITIF	AVANTAGE	CONTREPARTIE	PLAFONNEMENT DES NICHES
Déficit foncier	Imputation 10 700 €/an sur revenu global	Location nue 3 ans	Hors plafond
Malraux	Réduction d'IR 22 % ou 30 % des travaux	Secteur protégé, location 9 ans	Hors plafond 10 000 €
Monuments Historiques	Déduction des travaux sans plafond du revenu global	Bien classé/inscrit, conservation 15 ans	Hors plafond
Denormandie	Réduction d'IR (ancien rénové, zones)	Location, plafonds loyers/ressources	Dans plafond 10 000 €
Pinel	Réduction d'IR (neuf)	Éteint depuis fin 2024	Dans plafond 10 000 €

6.5.1 Loi Malraux

Malraux. Réduction d'IR pour la **restauration complète** d'immeubles situés en secteur patrimonial remarquable (ex-secteur sauvegardé) [art. 199 ter viciés CGI](#). Taux de **30 %** (sites avec PSMV) ou **22 %**, sur des travaux plafonnés à **400 000 € sur 4 ans**.



EXEMPLE CHIFFRÉ

Travaux de restauration 300 000 € en secteur à 30 % : réduction d'IR = **90 000 €** répartie sur la période des travaux. Avantage **hors plafonnement global des niches** (10 000 €) — d'où son intérêt pour les très hauts revenus déjà saturés en réductions classiques.

6.5.2 Monuments Historiques

Régime Monuments Historiques. Pour les immeubles classés ou inscrits : **déduction de la totalité des travaux et charges du revenu global, sans plafond.** L'outil de défiscalisation le plus puissant pour les TMI à 41-45 %.



À RETENIR

Sans plafond de niche et sans plafond de montant : un contribuable à TMI 45 % récupère 45 % de chaque euro de travaux en économie d'IR. Contrepartie : engagement de **conservation 15 ans**, bien d'exception, gestion lourde. Cible : patrimoines très élevés, fortement fiscalisés, sensibles au patrimoine bâti.

6.5.3 Denormandie & fin du Pinel

Denormandie : variante du dispositif locatif pour l'**ancien à rénover** dans des communes éligibles (programmes de revitalisation), avec une part de travaux ≥ 25 % du coût total, sous plafonds de loyers et de ressources. La réduction d'IR entre dans le **plafond global de 10 000 €**.



PIÈGE — PINEL

Le dispositif **Pinel (neuf) est éteint** : plus aucune acquisition ouvrant droit depuis fin 2024. Les engagements en cours se poursuivent jusqu'à leur terme. Ne plus proposer de Pinel ; orienter vers déficit foncier, LMNP, Denormandie ou démembrement selon l'objectif.

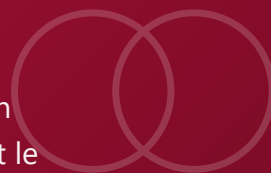


SYNTHÈSE DE LA PARTIE

Hiérarchie de l'efficacité fiscale immobilière selon le profil : **revenu récurrent peu taxé** → LMNP réel (amortissement) ; **effacement d'IR à la TMI** → déficit foncier ; **très haut revenu** → Malraux / Monuments Historiques (hors plafond) ; **transmission / IFI** → démembrement et nue-propriété. Le véhicule (direct, SCI IR/IS) se choisit ensuite selon l'horizon et la sortie.

Régimes & avantages matrimoniaux

Le régime matrimonial est le premier acte d'ingénierie patrimoniale d'un couple : il détermine la propriété des biens, la protection du survivant et le coût de la transmission. Les clauses avantageuses (préciput, attribution intégrale, clause alsacienne) en font un outil d'optimisation à part entière.



Trop souvent négligé, le **contrat de mariage** conditionne toute la stratégie patrimoniale : qui possède quoi, ce que reçoit le survivant, et la fiscalité de la transmission. Un changement de régime bien conçu peut protéger un conjoint plus efficacement — et moins cher — que n'importe quel produit financier.

7.1 Les régimes matrimoniaux

Tableau 6.1 — Panorama des régimes matrimoniaux

RÉGIME	BIENS COMMUNS ?	LOGIQUE	PROFIL ADAPTÉ
Communauté réduite aux acquêts (légal)	Oui (acquis pendant le mariage)	Partage des acquêts	Couples « classiques »
Séparation de biens	Non (tout est propre)	Indépendance patrimoniale	Entrepreneurs, professions à risque
Participation aux acquêts	Non pendant / créance à la dissolution	Séparation + partage de l'enrichissement	Hybride protecteur
Communauté universelle	Quasi tout (propres + acquêts)	Mise en commun totale	Transmission au survivant

7.1.1 Communauté réduite aux acquêts (régime légal)

Communauté légale. Régime par défaut (sans contrat). Sont **communs** les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage et les revenus ; restent **propres** les biens possédés avant le mariage et ceux reçus par **donation ou succession**.



PIÈGE

Les **récompenses** : si un bien propre finance un bien commun (ou l'inverse), la communauté doit une récompense à l'époux, et réciproquement. Mal suivies, elles créent des litiges au divorce ou au décès. Tracer l'origine des fonds (clause de remploi) est essentiel.

7.1.2 Séparation de biens

Séparation de biens. Chaque époux conserve la propriété et la gestion de ses biens ; aucune masse commune. Protège le patrimoine d'un époux contre les **créanciers professionnels** de l'autre.



À RETENIR

Régime de prédilection des **chefs d'entreprise** et professions exposées. Revers : le conjoint « au foyer » n'accumule aucun patrimoine. On corrige souvent par une **société d'acquêts** (clause hybride), une donation entre époux ou un préciput sur les biens indivis.

7.1.3 Participation aux acquêts

Régime **hybride** : fonctionne comme une séparation de biens **pendant** le mariage (indépendance, protection), mais à la dissolution, l'époux qui s'est le moins enrichi reçoit une **créance de participation** égale à la moitié de la différence d'enrichissement. Concilie protection en cours d'union et équité au dénouement.

7.1.4 Communauté universelle

Communauté universelle. Tous les biens (présents, à venir, propres et acquêts) tombent en communauté. Souvent associée à une **clause d'attribution intégrale** au survivant pour une protection maximale du conjoint.



PIÈGE

La communauté universelle avec attribution intégrale protège le conjoint mais **désavantage fiscalement les enfants** : au premier décès, rien ne leur est transmis (donc aucun abattement utilisé), et tout est taxé d'un coup au second décès. Inadaptée aux **familles recomposées** (les enfants d'un premier lit peuvent être lésés → action en retranchement).

7.2 Avantages matrimoniaux

Avantage matrimonial. Clause du contrat de mariage qui procure un **enrichissement à un époux** via le régime, sans être qualifiée de donation. Avantage majeur : entre époux, ces clauses ne sont en principe **pas soumises aux droits de succession** et échappent au rapport successoral.

7.2.1 Clause de préciput

Préciput. Clause permettant au conjoint survivant de **prélever, avant tout partage**, un ou plusieurs biens communs (souvent la résidence principale, un contrat, des liquidités) **art. 1515 C. civ.** . Le bien est retiré de la masse à partager, au bénéfice exclusif du survivant.



USAGE TYPE

Couple en communauté avec enfants : un préciput sur la résidence principale garantit que le survivant la conserve **en pleine propriété**, sans avoir à composer avec les enfants nus-propriétaires, et **hors droits de succession**. Outil de protection du conjoint très efficace, plus souple que l'attribution intégrale.



ÉVOLUTION

L'administration a précisé le traitement fiscal du préciput (débat sur les prélèvements sociaux/droit de partage selon les biens) : faire valider la rédaction par le notaire au regard de la doctrine en vigueur.

7.2.2 Clause d'attribution intégrale

Attribution intégrale de la communauté. Au décès d'un époux, **toute la communauté** revient au survivant, hors succession et hors droits. Protection conjugale maximale, généralement couplée à la communauté universelle.



PIÈGE

Report total de la fiscalité au **second décès** : les enfants n'utilisent qu'**une fois** leurs abattements (100 000 € par parent) au lieu de deux. Sur un gros patrimoine, le surcoût de droits au second décès peut dépasser largement l'économie de protection. À arbitrer finement.

7.2.3 Clause alsacienne (de reprise des apports)

Clause alsacienne. Clause de **reprise des apports** : en cas de dissolution de la communauté **par divorce** (et non par décès), chaque époux **reprend les biens qu'il avait apportés** à la communauté universelle. Elle neutralise l'effet « confiscatoire » de la communauté universelle en cas de séparation.



À RETENIR

La clause alsacienne **sécurise** le passage en communauté universelle : on bénéficie de la protection du survivant **au décès**, sans risquer de tout partager **en cas de divorce** (chacun récupère son apport). Elle lève le principal frein psychologique au changement de régime vers la communauté universelle.

7.3 Protection du conjoint survivant

7.3.1 Donation entre époux (au dernier vivant)

Donation au dernier vivant. Donation entre époux qui **augmente les droits du conjoint survivant** au-delà de ce que prévoit la loi, en lui ouvrant une **quotité disponible spéciale** **art. 1094-1 C. civ.**. Au décès, le survivant **choisit** l'option la plus adaptée.

Tableau 6.2 — Options offertes par la donation entre époux (présence d'enfants)

OPTION	LE SURVIVANT REÇOIT	INTÉRÊT
Usufruit total	100 % en usufruit	Conserve l'usage et les revenus de tout
1/4 PP + 3/4 usufruit	Mixte pleine propriété / usufruit	Équilibre capital / revenus
Quotité disponible en PP	Jusqu'à 1/2, 1/3 ou 1/4 en pleine propriété selon le nombre d'enfants	Liberté de disposer



À RETENIR

Le conjoint survivant est **exonéré de droits de succession** (depuis la loi TEPA 2007) : la donation entre époux n'a pas de coût fiscal, elle **élargit le choix** du survivant. L'**usufruit total** est souvent privilégié : le survivant garde le train de vie, les enfants récupèrent la pleine propriété au second décès **sans droits** sur la valeur de l'usufruit éteint.

7.4 PACS & changement de régime

PACS

Régime par défaut : **séparation de biens** (ou indivision sur option). Le partenaire est **exonéré de droits de succession** comme le conjoint, **mais n'est pas héritier légal** : sans **testament**, il ne reçoit rien. Réflexe : testament systématique.

Changement de régime

Possible par acte notarié **art. 1397 C. civ.** . Plus de délai minimal de 2 ans. Information des enfants majeurs et créanciers (droit d'opposition) ; homologation judiciaire si enfants mineurs ou opposition.



PIÈGE — CONCUBINAGE

Le **concubin** (union libre) est un **étranger** au plan successoral : aucune vocation légale, et toute transmission est taxée à **60 %** de droits (tarif entre non-parents). Pour protéger un concubin : assurance-vie (clause bénéficiaire), démembrement, voire PACS ou mariage. Ne jamais laisser un couple non marié sans dispositif.



SYNTHÈSE DE LA PARTIE

Le couple structure son patrimoine en deux temps : **(1) le régime** (protection vs indépendance : communauté, séparation, participation) ; **(2) les clauses** qui optimisent la protection du survivant (préciput, attribution intégrale + clause alsacienne, donation entre époux). Le statut de l'union (mariage / PACS / concubinage) commande la vocation successorale et la fiscalité — point de départ de la Partie 8.

Transmission : donation & succession

Organiser le passage du patrimoine : dévolution légale et réserve héréditaire, abattements et barème des droits de mutation, donation-partage, démembrement et assurance-vie. Anticiper, c'est diviser la facture fiscale.



En ligne directe, la transmission non préparée peut être lourdement taxée (jusqu'à 45 %). Or le droit français offre des leviers puissants — abattements rechargeables tous les **15 ans**, démembrement, assurance-vie — qui, anticipés, réduisent massivement le coût. La transmission est un **marathon**, pas un sprint.

8.1 Dévolution légale & réserve héréditaire

8.1.1 Ordre des héritiers & droits du conjoint

En l'absence de testament, la loi désigne les héritiers par **ordres** et **degrés**. Les descendants priment ; le **conjoint survivant** a une vocation propre (concurrente des enfants).

Tableau 7.1 — Droits légaux du conjoint survivant (avec enfants)

SITUATION	DROITS LÉGAUX DU CONJOINT
Enfants tous communs	Au choix : $\frac{1}{4}$ en pleine propriété ou 100 % en usufruit
Enfant(s) non commun(s)	$\frac{1}{4}$ en pleine propriété (pas d'option usufruit)



À RETENIR

La **donation entre époux** (Partie 7) élargit ces droits légaux. Sans elle, le choix « usufruit total » n'est offert que si tous les enfants sont communs : un point critique dans les **familles recomposées**.

8.1.2 Réserve héréditaire & quotité disponible

Réserve héréditaire. Part minimale du patrimoine que la loi réserve aux héritiers réservataires (les enfants). Le solde — la **quotité disponible** — peut être librement donné/légué.

Tableau 7.2 — Réserve & quotité disponible [art. 913 C. civ.](#)

NOMBRE D'ENFANTS	RÉSERVE GLOBALE	QUOTITÉ DISPONIBLE
1 enfant	1/2	1/2
2 enfants	2/3	1/3
3 enfants ou +	3/4	1/4



PIÈGE

Une libéralité (donation, legs, assurance-vie à primes exagérées) qui **entame la réserve** peut être **réduite** à la demande des héritiers réservataires. Toute stratégie de transmission « hors enfants » doit rester dans la quotité disponible, sauf renonciation anticipée à l'action en réduction (RAAR).

8.2 Les donations

8.2.1 Abattements selon le lien de parenté

Tableau 7.3 — Abattements applicables [art. 779 & 790 B CGI](#) (rechargeables tous les 15 ans)

LIEN	ABATTEMENT	PORTÉE
Enfant (par parent)	100 000 €	Donation & succession
Petit-enfant	31 865 €	Donation
Arrière-petit-enfant	5 310 €	Donation
Conjoint / partenaire PACS	80 724 €	Donation (succession : exonéré)
Frère / sœur	15 932 €	Donation & succession
Neveu / nièce	7 967 €	Donation & succession
Personne handicapée	159 325 €	Cumulable avec les autres



À RETENIR — LE LEVIER DES 15 ANS

Les abattements se **reconstituent intégralement tous les 15 ans**. Un couple peut transmettre à **chaque** enfant **200 000 €** ($2 \times 100\,000\,€$) en franchise de droits, **renouvelable tous les 15 ans**. Commencer tôt = multiplier les fenêtres d'abattement sur une vie.

8.2.2 Barème des droits en ligne directe

Tableau 7.4 — Barème DMTG en ligne directe [art. 777 CGI](#) (après abattement)

PART TAXABLE (APRÈS ABATTEMENT)	TAUX
$\leq 8\,072\,€$	5 %
$8\,072 \rightarrow 12\,109\,€$	10 %
$12\,109 \rightarrow 15\,932\,€$	15 %
$15\,932 \rightarrow 552\,324\,€$	20 %
$552\,324 \rightarrow 902\,838\,€$	30 %
$902\,838 \rightarrow 1\,805\,677\,€$	40 %
$> 1\,805\,677\,€$	45 %

Cas pratique : succession d'un enfant recevant 400 000 €

Part reçue	400 000 €
- Abattement enfant	-100 000 €
Base taxable	300 000 €
5 % × 8 072	403,60 €
10 % × (12 109 - 8 072)	403,70 €
15 % × (15 932 - 12 109)	573,45 €
20 % × (300 000 - 15 932)	56 813,60 €
Droits dus	≈ 58 194 €

Soit un taux effectif de $\approx 14,5\%$ sur les 400 000 €. **Astuce de calcul** : pour la tranche à 20 %, le barème se résume à **(base × 20 %) - 1 806 €** (formule du montant à déduire) = $300\,000 \times 20\% - 1\,806 = 58\,194$ €.



EFFET DE L'ANTICIPATION

Si ces 400 000 € avaient été donnés **en deux fois à 15 ans d'intervalle** par deux parents ($4 \times 100\,000$ € d'abattement mobilisables), une large part aurait pu passer **en franchise**. L'anticipation transforme 58 000 € de droits en quelques milliers, voire zéro.

8.2.3 Don familial & donation-partage

Don familial de sommes d'argent

art. 790 G CGI : **31 865 €** exonérés, **cumulables** avec l'abattement de 100 000 €, si le donateur a **moins de 80 ans** et le donataire est **majeur**. Rechargeable tous les 15 ans.

Donation-partage

Répartit et **fige la valeur** des biens au jour de l'acte (pas de réévaluation au décès). Préviend les conflits et le rapport. Outil de référence pour transmettre équitablement de son vivant.



À RETENIR

Cumul optimal pour un enfant majeur dont le parent a < 80 ans : **100 000 € (abattement) + 31 865 € (don familial) = 131 865 €** par parent en franchise, renouvelable tous les 15 ans. Soit **263 730 €** pour un couple, par enfant, par période de 15 ans.

8.3 Démembrement & donation avec réserve d'usufruit

Donation de la nue-propriété avec réserve d'usufruit. Le donateur transmet la **nue-propriété** en conservant l'usufruit (revenus, usage) sa vie durant. Les droits ne sont calculés que sur la **valeur de la nue-propriété** (barème [art. 669 CGI](#)), et au décès, l'usufruit s'éteint et rejoint la nue-propriété en **franchise totale** [art. 1133 CGI](#).

Valeur du bien	400 000 €
Usufruitier 65 ans → nue-propriété 60 % (art. 669)	240 000 €
- Abattement enfant	-100 000 €
Base taxable de la donation	140 000 €
Droits (20 % - 1 806)	≈ 26 194 €
Au décès : récupération PP	0 € de droit supplémentaire



À RETENIR

Double avantage : **(1)** les droits ne portent que sur une fraction décotée (ici 60 %), **(2)** toute la valorisation future du bien échappe aux droits, et l'usufruit se reconstitue **sans taxe** au décès. Plus le donateur est jeune, plus la nue-propriété transmise est faible (donc moins de droits) — d'où l'intérêt de **donner tôt**.



PIÈGE

Attention au démembrement portant sur des **liquidités** (quasi-usufruit) : la créance de restitution du nu-propriétaire doit être formalisée (convention de quasi-usufruit enregistrée) pour être déductible de l'actif successoral, faute de quoi l'administration peut écarter la dette [art. 774 bis CGI](#) (encadrement renforcé des dettes de restitution).

8.4 Assurance-vie & transmission

L'assurance-vie est l'**outil de transmission par excellence** (rappel Partie 3) : elle se transmet **hors succession**, avec un abattement de **152 500 € par bénéficiaire** pour les primes versées **avant 70 ans** [art. 990 I CGI](#), et **30 500 € globaux** au-delà [art. 757 B CGI](#).



CLAUSE BÉNÉFICIAIRE DÉMEMBRÉE

Désigner le **conjoint usufruitier** et les **enfants nus-propriétaires** du capital décès : le conjoint dispose des fonds (quasi-usufruit), les enfants détiennent une créance de restitution déductible au second décès. L'abattement de 152 500 € se **répartit** entre usufruitier et nus-propriétaires selon le barème 669. Optimisation puissante combinant protection du conjoint et transmission aux enfants.



À RETENIR

Combiner les enveloppes : un parent peut transmettre **par donation** (abattement 100 000 €) **ET** par **assurance-vie** (abattement 152 500 €) à un même enfant — les deux abattements sont **indépendants**. Cumul potentiel hors droits : 252 500 € par enfant et par parent (avant prise en compte du don familial).

8.5 Synthèse & séquence stratégique

● **Étape 1 — Sécuriser le conjoint** : régime matrimonial, donation entre époux, clause bénéficiaire (Partie 7).

● **Étape 2 — Donner tôt** : mobiliser les abattements (100 000 € + 31 865 €) dès que possible, pour recharger plusieurs fois sur 15 ans.

● **Étape 3 — Démembrer** : donation de nue-propriété pour décoter la base et purger la valorisation future.

● **Étape 4 — Capitaliser en assurance-vie** avant 70 ans : 152 500 € par bénéficiaire, hors succession.

● **Étape 5 — Figier & pacifier** : donation-partage pour équilibrer entre héritiers et éviter les conflits.

Séquence type d'une transmission anticipée et optimisée.



SYNTHÈSE DE LA PARTIE

La fiscalité de la transmission est **évitable en grande partie par l'anticipation**. Trois leviers cumulables : les **abattements rechargeables** (15 ans), le **démembrement** (décote + reconstitution franche), l'**assurance-vie** (hors succession). Le pire ennemi du patrimoine transmis n'est pas le barème : c'est l'inaction.

Sociétés

Le cadre juridique de l'entreprise : formes de sociétés et responsabilité, statut social du dirigeant (TNS ou assimilé salarié), imposition à l'IR ou à l'IS, et le grand arbitrage rémunération / dividendes. La boîte à outils de qui veut entreprendre.



Créer une société, c'est faire naître une **personne morale** distincte de soi : un patrimoine, une fiscalité et des règles propres. Le choix de la **forme** conditionne la responsabilité, la protection sociale du dirigeant, la fiscalité et la facilité à s'associer ou transmettre. Ce n'est pas un détail administratif : c'est une décision patrimoniale structurante.



À RETENIR

Trois questions guident le choix : **(1)** Quelle **responsabilité** et quelle séparation des patrimoines ? **(2)** Quel **statut social** pour le dirigeant (coût des cotisations vs protection) ? **(3)** Quelle **fiscalité** des bénéfices (IR ou IS) et de la rémunération ? Tout découle de ces arbitrages.

9.1 Pourquoi se mettre en société ?

Société. Personne morale dotée d'un patrimoine propre, créée par un ou plusieurs associés qui apportent un capital en échange de **parts** (SARL) ou d'**actions** (SAS/SA).

Responsabilité limitée

Dans la plupart des sociétés (SARL, SAS), la responsabilité est **limitée aux apports** : le patrimoine personnel est protégé des dettes de l'entreprise (sauf faute de gestion ou caution personnelle).

S'associer & transmettre

La société facilite l'entrée d'associés/investisseurs, la **levée de fonds** et la transmission progressive (donation de parts, pacte Dutreil — voir Partie 11).



PIÈGE

La « responsabilité limitée » saute si le dirigeant se porte **caution personnelle** d'un emprunt de la société (cas fréquent en création) ou commet une **faute de gestion**. La protection n'est donc jamais absolue.

9.2 Panorama des formes

Tableau 9.1 — Les principales structures

FORME	ASSOCIÉS	RESPONSABILITÉ	DIRIGEANT	FISCALITÉ PAR DÉFAUT
EI / micro-entreprise	1 (pas de société)	Limitée au patrimoine pro (depuis 2022)	Entrepreneur (TNS)	IR (option IS possible)
EURL	1	Limitée aux apports	Gérant (TNS)	IR (option IS)
SARL	2 à 100	Limitée aux apports	Gérant (TNS si majoritaire)	IS (option IR temporaire)
SASU	1	Limitée aux apports	Président (assimilé salarié)	IS
SAS	2 +	Limitée aux apports	Président (assimilé salarié)	IS
SA	2 (7 si coté)	Limitée aux apports	Président / DG (assimilé salarié)	IS
SNC	2 +	Indéfinie & solidaire	Gérant (TNS)	IR
SCI	2 +	Indéfinie (au prorata)	Gérant	IR (option IS) — voir Partie 6

9.2.1 Entreprise individuelle & micro

EI / micro-entreprise. Exercice en nom propre, sans création de personne morale. La **micro-entreprise** est un régime simplifié de l'EI : comptabilité allégée, cotisations calculées en % du chiffre d'affaires, abattement forfaitaire pour l'impôt.

- **Avantages** : simplicité maximale, coûts réduits, idéal pour démarrer ou tester une activité.
- **Limites** : **plafonds de chiffre d'affaires** ($\approx 77\,700$ € en services / $188\,700$ € en vente), pas de déduction des charges réelles, image parfois moins « solide » vis-à-vis des partenaires.
- Depuis 2022, le **patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel est protégé** par défaut (séparation des patrimoines pro/perso).



À RETENIR

La micro convient tant que les **charges réelles sont faibles** (peu d'achats, peu d'investissements). Dès que les charges montent ou que le CA approche les plafonds, basculer vers une société (EURL/SASU) au **réel** devient plus pertinent.

9.2.2 EURL & SARL

SARL (Société À Responsabilité Limitée) et sa version unipersonnelle l'**EURL** : structures à **parts sociales**, au fonctionnement **encadré par la loi** (statuts rigides, cessions de parts formalisées). Cadre rassurant et bien connu, apprécié des activités familiales.



POINT CLÉ

Le **gérant majoritaire** de SARL (ou le gérant d'EURL) relève du régime **TNS** (travailleur non salarié) ; le **gérant minoritaire ou égalitaire** est **assimilé salarié**. Ce seuil de 50 % du capital change tout pour les cotisations (voir 9.3).

9.2.3 SASU & SAS

SAS (Société par Actions Simplifiée) et sa version unipersonnelle la **SASU** : structures à **actions**, à la **grande liberté statutaire** (on rédige largement ses propres règles). Forme privilégiée des start-up, des projets à associés multiples et des levées de fonds.



À RETENIR

Le **président de SAS/SASU** est **assimilé salarié** : meilleure protection sociale (régime général), mais cotisations plus élevées. La SAS facilite l'entrée d'investisseurs (actions de préférence, pactes d'associés) — d'où sa domination dans l'écosystème entrepreneurial.

9.2.4 SA, SNC & SCI

SA

Société Anonyme : grandes entreprises, capital minimum 37 000 €, gouvernance lourde (conseil d'administration). Adaptée à la cotation.

SNC

Société en Nom Collectif : associés **indéfiniment et solidairement responsables**. Forte confiance requise ; usages fiscaux spécifiques (transparence IR).

SCI

Société Civile Immobilière : détenir et transmettre de l'immobilier à plusieurs. Détaillée en **Partie 6** (IR vs IS, démembrement).

9.3 Le statut social du dirigeant

9.3.1 TNS vs assimilé salarié

C'est l'un des choix les plus structurants. Le dirigeant relève de l'un de deux régimes selon la forme de société et sa part au capital.

Tableau 9.2 — TNS vs assimilé salarié

CRITÈRE	TNS (NON SALARIÉ)	ASSIMILÉ SALARIÉ
Qui ?	Gérant majoritaire SARL, gérant EURL, entrepreneur individuel	Président SAS/SASU, gérant minoritaire SARL
Régime	Sécurité sociale des indépendants (SSI)	Régime général
Coût des cotisations	≈ 30-45 % du revenu net	≈ 75-80 % du net (charges patronales + salariales)
Protection sociale	Plus légère (retraite, prévoyance à compléter)	Étendue (meilleure retraite, prévoyance)
Chômage	Non (sauf assurance privée)	Non plus (mandataire social)
Cotisations minimales	Oui, même sans rémunération	Non (pas de rému = pas de cotisations)



À RETENIR

TNS = moins de cotisations, moins de protection (on peut compléter par une prévoyance/retraite Madelin ou PER). **Assimilé salarié = plus de cotisations, meilleure couverture**, et la possibilité de ne pas cotiser si on ne se verse pas de salaire (utile au démarrage, mais alors pas de protection). Ni l'un ni l'autre n'ouvre droit au **chômage**.



ORDRE DE GRANDEUR

Pour se verser **3 000 € nets/mois** : un dirigeant **TNS** paie environ **1 100-1 300 €** de cotisations ; un **assimilé salarié** environ **2 200-2 400 €**. À rémunération nette égale, le statut TNS « coûte » nettement moins cher à l'entreprise — à arbitrer avec le niveau de protection souhaité.

9.4 La fiscalité de la société : IR ou IS

Une société est imposée soit à l'**impôt sur le revenu** (transparence : le bénéfice est imposé directement chez les associés), soit à l'**impôt sur les sociétés** (la société paie l'impôt sur son bénéfice ; les associés ne sont imposés que sur ce qu'ils retirent).

Tableau 9.3 — Imposition à l'IR vs à l'IS

CRITÈRE	IR (TRANSPARENCE)	IS
Qui paie l'impôt	Les associés (sur leur quote-part de bénéfice)	La société, sur son bénéfice
Taux	Barème progressif de l'IR de l'associé	15 % jusqu'à 42 500 €, puis 25 %
Bénéfice non distribué	Imposé même s'il reste dans l'entreprise	Capitalise à l'IS (faible frottement)
Rémunération du dirigeant	Non déductible (pour l'EI/EURL à l'IR)	Déductible du résultat
Distribution aux associés	— (déjà imposé)	Dividendes taxés (PFU 30 %)

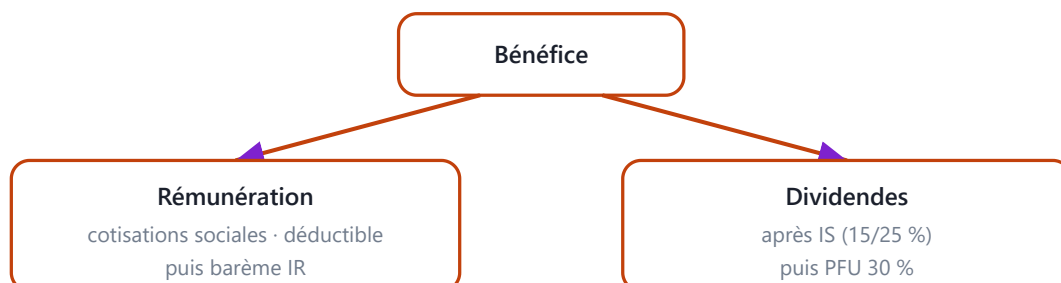


À RETENIR

L'**IS** est souvent privilégié dès que l'activité dégage du bénéfice : il permet de **déduire la rémunération**, de **capitaliser** les bénéfices à faible coût (15 %) pour investir, et de **piloter** ce que l'on se verse. L'**IR/transparence** garde un intérêt en début d'activité (imputer des déficits sur le revenu du foyer) ou pour certaines structures familiales. Le choix IS est en principe **irrévocable** après quelques années — à mûrir.

9.5 Rémunération vs dividendes

Dans une société à l'IS, le dirigeant associé peut se rémunérer de deux façons : un **salaire/rémunération** (soumis à cotisations sociales, déductible du résultat) ou des **dividendes** (versés après IS, soumis au PFU). L'arbitrage optimal dépend du statut.



Deux chemins pour sortir l'argent de la société, deux fiscalités.



RÈGLE CLÉ — DIVIDENDES DES TNS

Pour un dirigeant **TNS** (gérant majoritaire SARL, EURL), la part de dividendes **supérieure à 10 % du capital social** est soumise aux **cotisations sociales** (et pas seulement au PFU). Cela limite fortement l'intérêt des dividendes en SARL. En **SAS/SASU** (président assimilé salarié), les dividendes échappent à cette règle et ne supportent que le PFU 30 %.



EXEMPLE CHIFFRÉ

SASU, 50 000 € de bénéfice à arbitrer. **Tout en dividendes** : IS 15 % = 7 500 € → 42 500 € distribuables → PFU 30 % = 12 750 € → **net ≈ 29 750 €**, mais **sans protection sociale ni retraite**. **Tout en salaire** : ≈ 27 000 € de charges → moins de net immédiat, mais **droits à la retraite et couverture sociale**. L'optimum est souvent un **mix** : une rémunération qui valide les trimestres de retraite et ouvre la prévoyance, complétée par des dividendes.



PIÈGE

Tout sortir en dividendes pour « payer moins de charges » prive de **protection sociale** et de **droits à la retraite**, et peut être requalifié si la rémunération est anormalement basse. L'optimisation pure à court terme se paie au moment de la retraite ou d'un arrêt maladie.

9.6 Choisir sa structure

Tableau 9.4 — Quelle structure pour quel projet ?

SITUATION	STRUCTURE SOUVENT ADAPTÉE	POURQUOI
Tester une activité, peu de charges	Micro-entreprise	Simplicité, coûts minimes
Activité solo, charges réelles, optimiser les cotisations	EURL à l'IS	TNS (cotisations basses) + déduction des charges
Solo, vouloir une protection sociale forte	SASU	Président assimilé salarié
Projet à associés, levée de fonds	SAS	Liberté statutaire, entrée d'investisseurs
Activité familiale, cadre rassurant	SARL	Statut encadré, gérance familiale
Détenir de l'immobilier à plusieurs	SCI	Détention & transmission (Partie 6)



SYNTHÈSE DE LA PARTIE

Pas de structure « meilleure » dans l'absolu : il y a la structure **adaptée à un projet, à un horizon et à un profil de protection**. Retenir les deux axes décisifs : **SARL/EURL → gérant TNS** (cotisations basses, dividendes pénalisés au-delà de 10 % du capital) ; **SAS/SASU → président assimilé salarié** (protection forte, dividendes au seul PFU). La comptabilité (Partie 10) et l'ingénierie de transmission (Partie 11) prolongent ce socle.

Comptabilité

Lire et comprendre les comptes d'une entreprise : le bilan (ce que l'on possède et ce que l'on doit), le compte de résultat (ce que l'on gagne), les ratios qui révèlent la santé financière, et ce qui fait réellement la rentabilité. L'alphabet de tout futur indépendant.



On ne pilote bien que ce que l'on mesure. La comptabilité n'est pas une corvée administrative : c'est le **tableau de bord** de l'entreprise. Savoir lire un bilan et un compte de résultat permet de comprendre si une activité est **solide, rentable** et **pérenne** — que l'on dirige sa société, que l'on rachète une affaire ou que l'on investisse.



À RETENIR

Deux documents résument la vie d'une entreprise : le **bilan** = une **photo** du patrimoine à un instant T (ce qu'on a, ce qu'on doit) ; le **compte de résultat** = un **film** de l'activité sur l'année (recettes – dépenses = bénéfice ou perte). L'un montre la **solidité**, l'autre la **performance**.

10.1 À quoi sert la comptabilité ?

Comptabilité. Système d'enregistrement de tous les flux économiques de l'entreprise, qui produit une **image fidèle** de sa situation financière. Elle repose sur le principe de la **partie double** : toute opération a une origine et une destination (un débit et un crédit qui s'équilibrent).



Obligation

Obligation légale pour les sociétés : tenir des comptes et déposer une **liasse fiscale**. Base du calcul de l'impôt.



Pilotage

Outil de décision : suivre la **marge**, la **trésorerie**, savoir si l'on gagne de l'argent et où.



Communication

Langage commun avec banques, investisseurs et repreneurs : sert à **valoriser** et financer l'entreprise.

10.2 Le bilan

Bilan. Document qui présente, à une date donnée, ce que l'entreprise **possède** (l'**actif**, à gauche) et comment elle l'a **financé** (le **passif**, à droite). Règle d'or : **l'actif est toujours égal au passif** — tout ce qu'on possède a forcément été financé par quelque chose.

ACTIF — ce que l'entreprise possède

Actif immobilisé

- Immobilisations incorporelles (fonds, brevets)
- Immobilisations corporelles (locaux, machines)
- Immobilisations financières (titres, dépôts)

Actif circulant

- Stocks
- Créances clients (factures à encaisser)
- Disponibilités (trésorerie en banque)

PASSIF — comment c'est financé

Capitaux propres

- Capital social (apports des associés)
- Réserves (bénéfices accumulés)
- Résultat de l'exercice

Dettes

- Dettes financières (emprunts bancaires)
- Dettes fournisseurs
- Dettes fiscales & sociales (TVA, charges)

TOTAL ACTIF = TOTAL PASSIF (le bilan est toujours équilibré)

↑ emplois (où va l'argent) ressources (d'où vient l'argent) ↑

La structure d'un bilan : à gauche les emplois, à droite les ressources — toujours à l'équilibre.

10.2.1 L'actif : ce que l'entreprise possède

Tableau 10.1 — Le détail de l'actif

POSTE	CONTENU	NATURE
Immobilisations incorporelles	Fonds de commerce, brevets, licences, logiciels	Actif immobilisé : biens durables (> 1 an)
Immobilisations corporelles	Terrains, locaux, machines, matériel, véhicules	
Immobilisations financières	Titres de participation, cautions, prêts accordés	
Stocks	Marchandises, matières premières, produits finis	Actif circulant : a vocation à « tourner » rapidement
Créances clients	Factures émises mais pas encore encaissées	
Disponibilités	Trésorerie : comptes bancaires, caisse	



L'AMORTISSEMENT

Les immobilisations se déprécient avec le temps : on étale leur coût en charges sur leur durée d'usage, c'est l'**amortissement**. Une machine à 50 000 € amortie sur 5 ans génère 10 000 €/an de charge — qui réduit le bénéfice imposable **sans sortie de trésorerie**. L'amortissement est une charge « comptable », pas un décaissement.

10.2.2 Le passif : d'où vient l'argent

Tableau 10.2 — Le détail du passif

POSTE	CONTENU	NATURE
Capital social	Apports initiaux des associés	Capitaux propres : les fonds « maison » (ne se remboursent pas)
Réserves	Bénéfices des années passées non distribués	
Résultat de l'exercice	Bénéfice (ou perte) de l'année	
Dettes financières	Emprunts bancaires, comptes courants d'associés	Dettes : à rembourser à des tiers
Dettes fournisseurs	Factures reçues pas encore payées	
Dettes fiscales & sociales	TVA, impôts, cotisations à reverser	



À RETENIR

Les **capitaux propres** sont le « matelas » de l'entreprise : plus ils sont élevés par rapport aux dettes, plus elle est **solide** et autonome. Des capitaux propres **négatifs** (pertes cumulées > capital) sont un signal d'alerte majeur : l'entreprise a « mangé » son capital.

10.2.3 Lire un bilan : trésorerie, BFR, fonds de roulement

Au-delà des postes, trois notions révèlent l'**équilibre financier** :

NOTION	DÉFINITION SIMPLE
Fonds de roulement (FR)	Ressources stables – actif immobilisé : le « coussin » disponible pour financer l'exploitation
Besoin en fonds de roulement (BFR)	Stocks + créances clients – dettes fournisseurs : l'argent immobilisé par le cycle d'exploitation
Trésorerie nette	FR – BFR : ce qui reste réellement en banque



PIÈGE — LE BFR TUE LES JEUNES ENTREPRISES

Une activité peut être **rentable mais manquer de trésorerie** si elle paie ses fournisseurs avant d'encaisser ses clients (BFR élevé). Exemple : vous payez vos matières à 30 jours mais vos clients vous règlent à 90 jours → vous avancez 60 jours de trésorerie. Une croissance rapide **aggrave** le BFR. Beaucoup de faillites ne sont pas dues à un manque de bénéfices mais à un **manque de cash**.

10.3 Le compte de résultat

Compte de résultat. Récapitule sur l'exercice tous les **produits** (ce que l'entreprise a gagné) et toutes les **charges** (ce qu'elle a dépensé). La différence est le **résultat net** : bénéfice si positif, perte si négatif.

Chiffre d'affaires (ventes)	500 000 €
- Achats & charges externes	-220 000 €
- Charges de personnel (salaires + cotisations)	-180 000 €
- Impôts & taxes	-10 000 €
= Excédent brut d'exploitation (EBE)	90 000 €
- Dotations aux amortissements	-25 000 €
= Résultat d'exploitation	65 000 €
- Charges financières (intérêts d'emprunt)	-8 000 €
- Impôt sur les sociétés	-8 550 €
= Résultat net	48 450 €



À RETENIR

Le résultat se lit en **cascade** : du chiffre d'affaires, on retranche progressivement les charges pour aboutir au résultat net. Chaque étage répond à une question : l'exploitation est-elle rentable ? Le poids de la dette ? L'impôt ? C'est plus instructif que le seul résultat final.

10.4 Lire & analyser les comptes

10.4.1 Les soldes intermédiaires de gestion

Les **SIG** décomposent la formation du résultat en paliers significatifs. Trois sont à connaître absolument :

Tableau 10.3 — Les soldes à retenir

SOLDE	CE QU'IL MESURE
Marge commerciale	Ventes – coût d'achat des marchandises : la marge « brute » du négoce
Valeur ajoutée	Richesse créée par l'entreprise (avant de rémunérer travail, capital, État)
EBE / EBITDA	Excédent Brut d'Exploitation : la rentabilité du cœur de métier , avant amortissements, intérêts et impôts. L'indicateur préféré des analystes.
Résultat d'exploitation	EBE – amortissements/provisions : performance après usure des outils
Capacité d'autofinancement (CAF)	Le cash que l'activité dégage réellement pour investir/rembourser



À RETENIR

L'**EBE (EBITDA)** est le juge de paix : il isole la rentabilité de l'exploitation, indépendamment de la structure financière (dette) et de la politique d'amortissement. Deux entreprises au même résultat net peuvent avoir des EBE très différents — l'une saine, l'autre maquillée par des éléments exceptionnels.

10.4.2 Les ratios qui parlent

Tableau 10.4 — Les ratios essentiels

RATIO	FORMULE	CE QU'IL RÉVÈLE
Taux de marge nette	Résultat net ÷ CA	Combien de bénéfice pour 100 € vendus
Rentabilité des capitaux (ROE)	Résultat net ÷ capitaux propres	Ce que rapporte l'argent investi par les associés
Autonomie financière	Capitaux propres ÷ total bilan	Indépendance vis-à-vis des banques
Gearing (endettement)	Dettes financières ÷ capitaux propres	Poids de la dette (> 1 = endettement élevé)
Liquidité générale	Actif circulant ÷ dettes court terme	Capacité à payer ses échéances (> 1 souhaitable)



PIÈGE

Un ratio isolé ne dit rien : il se lit dans le **temps** (évolution sur 3 ans) et par rapport au **secteur** (une marge de 5 % est excellente en grande distribution, faible dans le logiciel). Toujours comparer à des références pertinentes.

10.5 Ce qui fait la rentabilité

La rentabilité d'une entreprise repose sur trois leviers que l'on peut actionner :

1. La marge

L'écart entre le prix de vente et le coût de revient. Augmenter les prix ou réduire les coûts.

2. La rotation

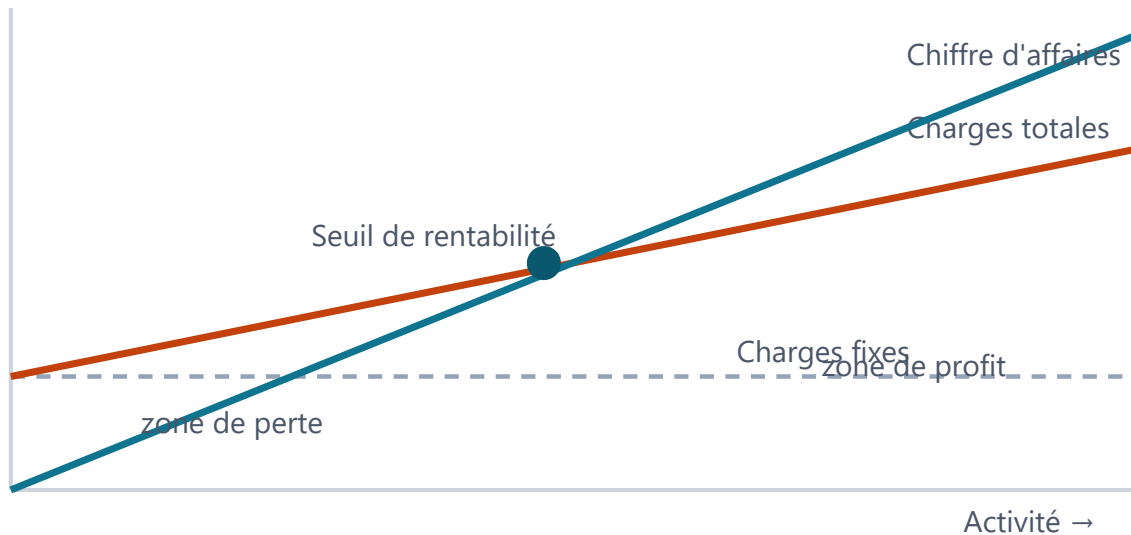
La vitesse à laquelle on « fait tourner » le capital (ventes ÷ actifs). Vendre plus avec les mêmes moyens.

3. Le levier

Utiliser la dette pour amplifier la rentabilité des fonds propres — tant que le rendement > coût de la dette.

Le seuil de rentabilité (point mort)

Seuil de rentabilité. Chiffre d'affaires à partir duquel l'entreprise couvre toutes ses charges et commence à gagner de l'argent. En dessous, elle perd ; au-dessus, elle gagne.



Au point d'intersection des charges totales et du chiffre d'affaires, l'entreprise atteint son point mort.



EXEMPLE CHIFFRÉ

Charges fixes 120 000 €/an (loyer, salaires fixes). Taux de marge sur coûts variables 40 %.
Seuil de rentabilité = $120\,000 \div 40\% = 300\,000 \text{ € de CA}$. En dessous de 300 000 € de ventes, l'entreprise perd ; chaque euro vendu au-delà génère 0,40 € de profit. Connaître son point mort, c'est savoir **combien il faut vendre pour survivre**.

10.6 Notions vitales pour un futur indépendant

- **Trésorerie ≠ bénéfice.** Avoir de l'argent sur le compte ne veut pas dire être rentable (et inversement). On peut être bénéficiaire et en cessation de paiement à cause du BFR. **Surveiller le cash en priorité.**
- **La TVA n'est pas à vous.** La TVA collectée sur vos ventes appartient à l'État : vous la reversez (après déduction de la TVA payée sur vos achats). La provisionner, ne jamais la « consommer ».
- **L'amortissement** réduit l'impôt sans sortie de cash : c'est un allié pour investir. Mais il ne « met pas d'argent de côté » — la trésorerie, elle, doit être gérée à part.
- **Les provisions** anticipent une charge ou un risque futur (impayé, litige) : prudence comptable.
- **L'autofinancement (CAF)** mesure la capacité à investir et rembourser par ses propres moyens — la vraie autonomie.
- **Séparer strictement** comptes pro et perso ; tenir un **prévisionnel de trésorerie** ; s'entourer d'un **expert-comptable** dès le départ.



LA RÈGLE D'OR DU DÉBUTANT

« Le chiffre d'affaires est de la vanité, le bénéfice est de la raison, la **trésorerie est la réalité**. » On ne dépose pas le bilan parce qu'on n'est pas rentable un mois donné, mais parce qu'on ne peut plus **payer** ses échéances. Piloter le cash avant tout.



SYNTHÈSE DE LA PARTIE

Le **bilan** dit si l'entreprise est **solide** (capitaux propres, endettement, trésorerie) ; le **compte de résultat** dit si elle est **performante** (marge, EBE, résultat). La rentabilité se construit par la **marge**, la **rotation** et le **levier**, et se sécurise en connaissant son **seuil de rentabilité** et en pilotant son **BFR** et sa **trésorerie**. Ces fondamentaux éclairent aussi l'analyse d'une société à reprendre ou à valoriser (Partie 11).

Ingénierie & transmission d'entreprise

L'entreprise est souvent l'actif principal du dirigeant. La transmettre ou la céder sans préparation peut coûter la moitié de sa valeur en impôt. Pacte Dutreil, apport-cession, holdings et effet de levier : les montages qui changent l'équation.



Transmettre une entreprise pose une double question : **fiscale** (droits de mutation, plus-value de cession) et **opérationnelle** (continuité, gouvernance). L'ingénierie patrimoniale combine droit des sociétés et fiscalité pour réduire la facture tout en sécurisant la pérennité.

11.1 Le pacte Dutreil

11.1.1 Principe & exonération de 75 %

Pacte Dutreil. Dispositif phare de la transmission d'entreprise **art. 787 B CGI** (titres de société) et **art. 787 C CGI** (entreprise individuelle) : il permet une **exonération de 75 % de la valeur** des titres transmis (donation ou succession) de l'assiette des droits de mutation, sous conditions d'engagement de conservation et de fonctions.



EXEMPLE CHIFFRÉ

Entreprise valorisée **4 000 000 €**, transmise à 2 enfants. Sans Dutreil, base taxable = 4 M€. Avec Dutreil, **exonération 75 %** → base = 1 000 000 €, soit 500 000 € par enfant. Après abattement 100 000 € → 400 000 € taxables/enfant. L'exonération fait passer la base globale taxable de 4 M€ à 0,8 M€ : une **division par 5** de l'assiette.

11.1.2 Engagement collectif, puis individuel

Engagement collectif

≥ 2 ans · ≥ 17 % (coté) / 34 %

Engagement individuel après transmission

4 ans de conservation + fonction de direction 3 ans

Signature

Donation / décès

Fin (≈ 6 ans)

Deux engagements successifs : collectif (avant), puis individuel (après la transmission).

Tableau 8.1 — Conditions cumulatives du pacte Dutreil (787 B)

CONDITION	EXIGENCE
Engagement collectif	≥ 2 ans, portant sur ≥ 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote (seuils abaissés pour sociétés cotées)
Engagement individuel	Chaque héritier/donataire conserve les titres 4 ans après la transmission
Fonction de direction	Exercée pendant l'engagement collectif et 3 ans après la transmission par un signataire ou un héritier
Activité	Société opérationnelle (ou holding animatrice) — pas de société patrimoniale pure

11.1.3 Pièges & combinaison avec le démembrement



PIÈGES MAJEURS

(1) Société à activité **mixte** : seule la fraction affectée à l'activité opérationnelle bénéficie de l'exonération ; une trésorerie « excédentaire » non affectée peut être exclue. **(2)** La qualité de **holding animatrice** est strictement contrôlée (animation effective des filiales, faisceau d'indices) — une simple holding passive est disqualifiée. **(3)** Le non-respect d'un engagement (cession prématurée, perte de la fonction) entraîne la **remise en cause** et le rappel des droits + intérêts.



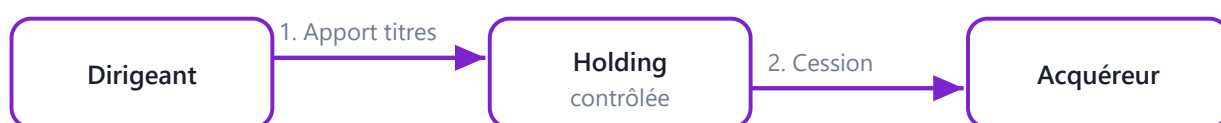
COMBINAISON GAGNANTE

Cumuler **Dutreil + donation de la nue-propriété** avant 70 ans : l'exonération de 75 % s'applique sur une assiette déjà décotée par le démembrement (art. 669). Sur une donation en pleine propriété avant 70 ans, une **réduction de droits de 50 %** s'ajoute même [art. 790 CGI](#). L'empilement peut réduire les droits à quelques pourcents de la valeur.

11.2 Apport-cession (150-0 B ter)

11.2.1 Mécanisme du report d'imposition

Apport-cession. Le dirigeant **apporte** ses titres à une holding qu'il contrôle **avant** de les céder : la plus-value d'apport est placée en **report d'imposition** **art. 150-0 B ter CGI**. La holding cède ensuite les titres (à un prix proche de la valeur d'apport → peu ou pas de PV nouvelle), conservant le produit pour réinvestir.



La holding interpose un report d'imposition entre l'apport et la cession.

11.2.2 Obligation de réinvestissement (60 %)

Si la holding cède les titres **dans les 3 ans** de l'apport, le maintien du report est conditionné au **réinvestissement d'au moins 60 %** du produit de cession dans une **activité économique éligible** (acquisition/souscription de sociétés opérationnelles, fonds éligibles type FPCI/FCPR au quota), dans un délai de 2 ans, conservé 12 mois (ou 5 ans pour les fonds).



À RETENIR

Au-delà de 3 ans de détention par la holding, l'**obligation de réinvestissement disparaît** : le report est maintenu librement. Le report est **purgé** (effacé) en cas de **décès** du dirigeant — d'où l'intérêt patrimonial majeur du dispositif comme outil de réinvestissement différé et de transmission.



PIÈGE — ABUS DE DROIT

Le montage ne doit pas être **uniquement fiscal** : la holding doit avoir une substance et un projet de réinvestissement réel. L'apport-cession suivi d'une appréhension personnelle des liquidités (sans réinvestissement) est requalifiable en abus de droit. La « **respiration** » du report exige une vraie stratégie de remploi.

11.3 OBO & effet de levier (Owner Buy-Out)

OBO (Owner Buy-Out). Le dirigeant **vend tout ou partie** de son entreprise à une **holding de reprise qu'il contrôle**, financée par emprunt. Il « monétise » une partie de son patrimoine professionnel (**cash-out**) tout en restant aux commandes, la dette étant remboursée par les remontées de dividendes de la cible (effet de levier, comme un LBO).



USAGE TYPE

Dirigeant de 55 ans souhaitant **sécuriser une partie de son patrimoine** sans céder à un tiers ni perdre le contrôle : l'OBO dégage des liquidités (réinvesties en immobilier, assurance-vie, diversification) tout en préparant l'entrée progressive d'un repreneur (cadre, enfant) au capital de la holding.



PIÈGE

L'OBO repose sur la **capacité de la cible à servir la dette** via ses dividendes : un retournement d'activité fragilise tout le montage. Le levier amplifie les gains **et** les risques. Calibrer la dette prudemment et conserver une marge de sécurité.

11.4 Donation avant cession

Donation avant cession. Donner les titres **avant** de les vendre permet de **purger la plus-value** : le donataire reçoit les titres à leur valeur vénale du jour de la donation, qui devient son **prix de revient**. S'il cède aussitôt à ce prix, **aucune plus-value** n'est constatée — seuls les droits de donation (réduits par les abattements) s'appliquent.

Valeur de cession des titres	800 000 €
Prix de revient initial (création)	50 000 €
PV latente si vente directe (×30 % PFU)	≈ 225 000 € d'impôt
Après donation aux enfants puis cession	PV purgée : ~0 €
Coût : droits de donation (après abattements)	selon barème, souvent < PV évitée



PIÈGE — LA CHRONOLOGIE EST TOUT

L'ordre doit être **impérativement** : donation **réelle et définitive** (dessaisissement effectif), **puis** cession **négociée par le donataire**. Si la cession est déjà ficelée avant la donation (le donateur a « vendu » puis donné le prix), l'administration requalifie en **abus de droit** et taxe la plus-value. La donation ne doit pas être suivie d'une **ré-appropriation** du prix par le donateur.

11.5 Synthèse : quel montage pour quel objectif

Tableau 8.2 — Choix du montage selon l'objectif du dirigeant

OBJECTIF	MONTAGE ADAPTÉ	BÉNÉFICE FISCAL CLÉ
Transmettre aux enfants (continuité)	Pacte Dutreil (+ démembrement)	Exonération 75 % des droits
Céder à un tiers & réinvestir	Apport-cession (150-0 B ter)	Report de la PV de cession
Monétiser sans céder le contrôle	OBO	Cash-out + effet de levier
Céder en transmettant aux enfants	Donation avant cession	Purge de la plus-value



SYNTHÈSE DE LA PARTIE

Ces montages se **combinent** : un dirigeant peut faire un **Dutreil démembre** sur le cœur familial, un **apport-cession** sur la part destinée à la vente, et une **donation avant cession** sur le solde transmis aux enfants. La règle d'or commune : **substance économique réelle** et **chronologie rigoureuse** pour échapper à l'abus de droit. Ces opérations relèvent d'une ingénierie pluridisciplinaire (notaire, avocat fiscaliste, expert-comptable).

Synthèse, cas pratiques & annexes

L'intégration de toutes les briques précédentes sur des profils réels, des arbres de décision opérationnels, des check-lists, un glossaire et l'index complet des textes cités. La partie « praticien ».



Une stratégie patrimoniale n'est jamais un produit isolé : c'est l'**orchestration cohérente** de plusieurs leviers selon le profil, l'horizon et les objectifs du client. Les cas ci-dessous montrent comment les parties 0 à 8 s'articulent en pratique.

12.1 Cas pratiques intégrés

12.1.1 Cas 1 — Jeune cadre, TMI 41 %, phase de constitution

Profil : 35 ans, célibataire, 95 000 € de revenus (TMI 41 %), 40 000 € d'épargne, capacité d'épargne 1 500 €/mois. **Objectif** : constituer un capital, réduire l'IR.

Diagnostic

Précaution insuffisamment structurée, aucune enveloppe de capitalisation, IR élevé non optimisé.

Leviers mobilisés

Livret A/LDDS (précaution), **PER** (déduction TMI 41 %), **PEA** (prise de date), **assurance-vie** (souplesse).

Coussin de précaution (Livret A + LDDS)	25 000 €
PER : 10 000 €/an → économie d'IR (41 %)	-4 100 €/an
PEA : ouverture + 8 400 €/an (ETF World)	horizon > 8 ans
Assurance-vie : 300 €/mois (UC + fonds €)	liquidité + transmission
Gain fiscal annuel (PER seul)	4 100 €



LOGIQUE

On **défiscalise le haut de revenu** (PER) tout en bâtissant un capital liquide et performant (PEA actions, AV). Prise de date PEA + AV à 35 ans = compteurs fiscaux (5 ans, 8 ans) lancés au plus tôt.

12.1.2 Cas 2 — Dirigeant cédant son entreprise à 58 ans

Profil : 58 ans, marié, 2 enfants. Entreprise valorisée **3 000 000 €** (prix de revient 100 000 €). Souhaite céder, sécuriser son patrimoine et transmettre une partie aux enfants.

TRANCHE DE TITRES	MONTAGE	EFFET
1 800 000 € (réinvestissement)	Apport-cession à une holding (150-0 B ter)	PV en report ; réinvestir $\geq 60\%$ si cession < 3 ans
800 000 € (transmission enfants)	Donation avant cession (nue-propriété possible)	Purge de la PV + abattements 100 000 €/enfant/parent
400 000 € (liquidités personnelles)	Cession directe (PFU ou abattement dirigeant retraite)	Abattement fixe 500 000 € si départ retraite (150-0 D ter)



EFFET COMBINÉ

Sans ingénierie, la PV de 2,9 M€ supporterait $\approx 870\,000$ € au PFU. En combinant **report (apport-cession)**, **purge (donation avant cession)** et **abattement dirigeant**, l'imposition immédiate peut être réduite de plusieurs centaines de milliers d'euros, tout en transmettant aux enfants et en réinvestissant via la holding.



VIGILANCE

Chronologie et substance : la donation doit précéder une cession **non encore ficelée**, la holding doit avoir un vrai projet de réinvestissement. Coordination notaire + avocat fiscaliste indispensable.

12.1.3 Cas 3 — Couple retraité, optimisation IFI & transmission

Profil : 68 et 66 ans, mariés (communauté), patrimoine 4 M€ dont 2,2 M€ d'immobilier (IFI), 3 enfants.
Objectifs : réduire l'IFI, protéger le survivant, transmettre.

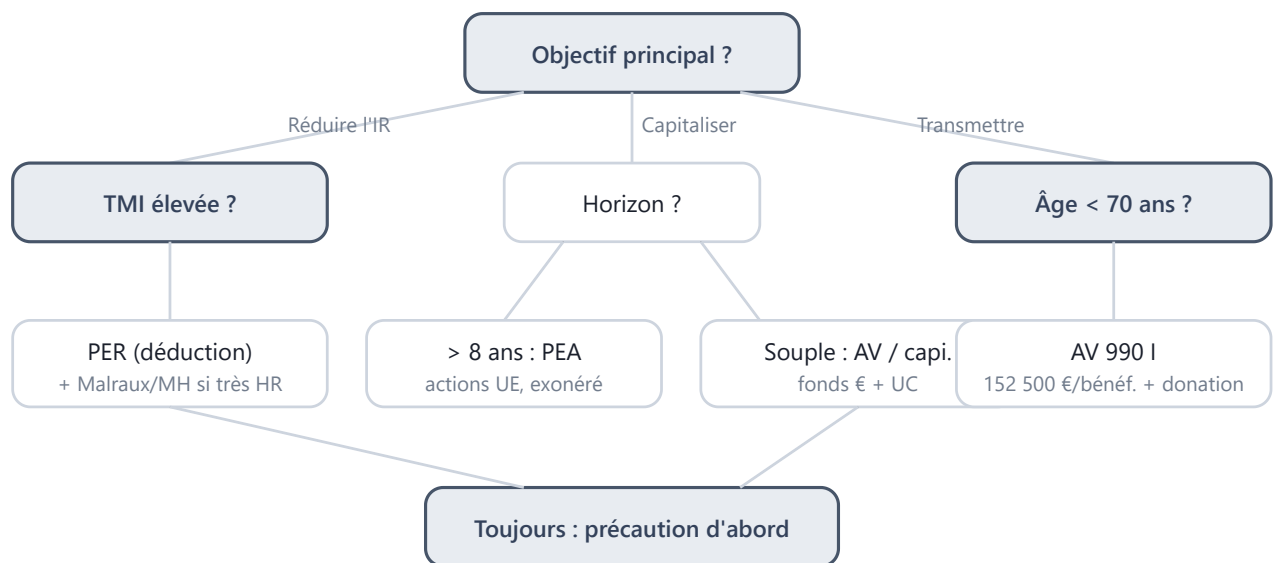
- **IFI** : donation de la **nue-propriété** d'un immeuble locatif aux enfants → sort la valeur de l'assiette IFI du couple (l'usufruit conservé est taxé sur une base réduite ; à terme, transmission hors droits).
- **Protection** : **donation entre époux + préciput** sur la résidence principale (Partie 7).
- **Transmission** : **donation-partage** démembrée (abattements 100 000 €/enfant/parent rechargés) + **assurance-vie** alimentée **avant 70 ans** (152 500 €/bénéficiaire).



LOGIQUE

Un seul geste — la donation démembrée — sert **trois objectifs** : baisse de l'IFI, anticipation de la transmission à coût réduit (base décotée), et purge de la valorisation future. L'assurance-vie complète hors succession. La fenêtre des **70 ans** impose d'agir vite pour le volet 990 I.

12.2 Arbres de décision



Arbre simplifié du choix d'enveloppe selon l'objectif dominant (à croiser avec la précaution et la diversification).

12.3 Check-lists du conseiller

✓ Conformité & entrée en relation

- ☐ DER remis et signé (statuts, ORIAS, tutelles)
- ☐ KYC complet (situation, objectifs, horizon)
- ☐ Test d'adéquation MIF + préférences ESG tracées
- ☐ Vigilance LCB-FT & origine des fonds
- ☐ Lettre de mission / mandat signée
- ☐ Déclaration d'adéquation écrite et archivée

☒ **Bilan patrimonial**

☐ Volet civil : régime matrimonial, clauses, héritiers

☐ Volet fiscal : TMI, IFI, niches utilisées

☐ Volet financier : allocation, liquidité, risque

☐ Volet social/retraite : droits, PER

☐ Clauses bénéficiaires AV à jour

☐ Calendrier des abattements (15 ans)

12.4 Glossaire technique

Abattement

Réduction appliquée à la base imposable avant calcul de l'impôt (ex. 100 000 € par enfant en donation/succession).

Apport-cession

Apport de titres à une holding contrôlée avant cession, plaçant la plus-value en report d'imposition (art. 150-0 B ter CGI).

Cliquet (effet)

Mécanisme du fonds en euros par lequel les intérêts crédités sont définitivement acquis.

DMTG

Droits de Mutation à Titre Gratuit : impôt sur les donations et successions (barème art. 777 CGI).

Démembrement

Dissociation de la pleine propriété entre usufruit (usage/revenus) et nue-propriété (capital).

Dutreil (pacte)

Dispositif d'exonération de 75 % de la valeur des titres d'entreprise transmis (art. 787 B CGI).

IFI

Impôt sur la Fortune Immobilière, dû au-delà de 1,3 M€ de patrimoine immobilier net (art. 964 s. CGI).

LMNP

Loueur Meublé Non Professionnel : régime BIC permettant l'amortissement du bien loué meublé.

PFU

Prélèvement Forfaitaire Unique (« flat tax ») de 30 % sur les revenus du capital (art. 200 A CGI).

Préciput

Clause permettant au conjoint survivant de prélever un bien commun avant tout partage (art. 1515 C. civ.).

Quotité disponible

Part du patrimoine dont on peut librement disposer, au-delà de la réserve héréditaire des enfants.

Report / sursis d'imposition

Mécanisme différant l'imposition d'une plus-value à un événement ultérieur (cession, fin de report).

TMI

Taux Marginal d'Imposition : taux de la dernière tranche d'IR atteinte, base de tout arbitrage.

TOF

Taux d'Occupation Financier : indicateur de remplissage locatif d'une SCPI.

12.5 Index des articles cités

Code général des impôts (CGI)

- art. 125-0 A Fiscalité des rachats d'assurance-vie
- art. 150 U Plus-values immobilières des particuliers
- art. 150 VC Abattements pour durée de détention (PV immo)
- art. 150-0 A Plus-values mobilières
- art. 150-0 B ter Apport-cession (report)
- art. 150-0 D ter Abattement dirigeant partant en retraite
- art. 156 Déficit foncier
- art. 157-5° bis Exonération du PEA
- art. 158-3 Abattement 40 % sur dividendes (barème)
- art. 163 quater vicies Déductibilité PER
- art. 197 Barème de l'IR & quotient familial
- art. 199 terdecies-0 A Réduction IR FCPI/FIP
- art. 199 tervicies Réduction Malraux
- art. 200 A Prélèvement forfaitaire unique (PFU)
- art. 223 sexies Contribution sur les hauts revenus (CEHR)
- art. 669 Barème de l'usufruit / nue-propriété
- art. 757 B Assurance-vie après 70 ans
- art. 774 bis Dettes de restitution (quasi-usufruit)
- art. 777 Barème des droits de mutation (DMTG)
- art. 779 Abattements selon le lien de parenté
- art. 787 B / 787 C Pacte Dutreil
- art. 790 Réduction de droits (donation avant 70 ans)
- art. 790 G Don familial de sommes d'argent
- art. 964 s. Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
- art. 973 / 977 / 979 IFI : assiette, barème, plafonnement
- art. 990 I Assurance-vie avant 70 ans
- art. 1133 Reconstitution franche de l'usufruit

Code monétaire et financier (CMF) & Code des assurances

- art. L.221-3 CMF Taux du Livret A
- art. L.500-1 CMF Honorabilité des intermédiaires
- art. L.519-1 CMF Statut IOBSP

- art. L.541-1 CMF Statut CIF
- art. L.541-8-1 CMF Obligations du CIF
- art. L.561-1 s. CMF LCB-FT
- art. L.511-1 C. assur. Distribution d'assurance (IAS)
- art. L.521-1/2 C. assur. Devoir de conseil (DDA), DER
- art. 325-3 RG AMF Document d'entrée en relation

Code civil

- art. 913 C. civ. Réserve & quotité disponible
- art. 1094-1 C. civ. Quotité disponible entre époux
- art. 1397 C. civ. Changement de régime matrimonial
- art. 1515 C. civ. Clause de préciput

12.6 Récapitulatif des barèmes clés

IR (par part)

0 % / 11 % / 30 % / 41 % / 45 %

PFU

30 % (12,8 % IR + 17,2 % PS)

Prélèvements sociaux

17,2 %

IFI

Seuil 1,3 M€ · barème dès 800 k€ · 0,5 % à 1,5 %

Abattement enfant

100 000 € / parent / 15 ans

AV décès

152 500 €/bénéf. (<70 ans) · 30 500 € (>70 ans)



MOT DE LA FIN

La gestion de patrimoine experte ne consiste pas à empiler des produits, mais à **orchestrer** civil, fiscal et financier autour des objectifs du client, dans un cadre déontologique strict (cadre réglementaire). Anticipation, traçabilité et cohérence priment toujours sur l'optimisation isolée. Et tout chiffre cité ici doit être **revérifié** à la date de la décision : la matière évolue à chaque loi de finances.